

목 차

계약서(계획서).....	1
---------------	---

계약서(계획서)

제결본

영업양수도계약서

양도인

효성화학 주식회사

양수인

효성티앤씨 주식회사

2024. 12. 12.

목 차

제 1 조	용어의 정의 및 해석.....	1
1.1	정의.....	1
1.2	해석.....	6
제 2 조	양도대상.....	6
2.1	양도대상 자산.....	6
2.2	양도대상 계약.....	9
2.3	양도대상 채무.....	9
2.4	제세공과금의 부담.....	9
2.5	양도제외자산등.....	10
제 3 조	고용관련 사항.....	12
제 4 조	양수도대금.....	13
4.1	양수도대금.....	13
4.2	계약금.....	15
4.3	부가가치세의 처리 등.....	15
제 5 조	거래종결.....	16
5.1	거래종결일.....	17
5.2	거래종결 시 양도인의 이행사항.....	17
5.3	거래종결 시 양수인의 이행사항.....	19
제 6 조	거래종결의 선행조건.....	19
6.1	양수인의 거래종결의무의 선행조건.....	19
6.2	양도인의 거래종결의무의 선행조건.....	20
6.3	선행조건 관련 거래종결 의무.....	21
제 7 조	진술 및 보장.....	21
7.1	양도인의 진술 및 보장.....	21
7.2	양도인의 양도대상에 관한 진술 및 보장.....	22
7.3	양수인의 진술 및 보장.....	24
7.4	양도인의 진술 및 보장의 범위.....	25
제 8 조	확약.....	25
8.1	거래종결 이전 확약사항.....	25
8.2	거래종결 후 확약사항.....	29

제 9 조	해제.....	31
9.1	상호 합의에 의한 해제.....	31
9.2	일방 당사자에 의한 해제.....	31
9.3	해제권의 행사.....	32
9.4	해제의 효과.....	32
9.5	계약금의 처리.....	32
제 10 조	손해배상.....	33
10.1	손해배상의무.....	33
10.2	진술 및 보장, 거래종결 전 화약 기타 의무의 존속기간.....	33
10.3	손해배상책임의 제한.....	34
10.4	제 3 자의 청구.....	36
10.5	손해배상금과 양수도대금.....	36
제 11 조	비밀유지.....	37
제 12 조	일반 조항.....	37
12.1	효력발생일.....	37
12.2	지연손해금.....	37
12.3	제 3 수익자의 부존재.....	38
12.4	변경 및 포기.....	38
12.5	계약상 지위의 양도.....	38
12.6	비용 및 조세.....	38
12.7	통지.....	38
12.8	가분성.....	39
12.9	부분.....	39
12.10	준거법 및 분쟁해결.....	40
별지 1.1.	기준재무상태표	
별지 2.1	승계되는 제한부담	
별지 2.1(1)	양도대상 부동산 목록	
별지 2.1(2)	양도대상 동산 목록	
별지 2.1(3)	양도대상 채권 목록	
별지 2.1(4)	양도대상 지식재산권 목록	
별지 2.1(5)	양도대상 인허가 목록	
별지 2.1(7)	양도대상 보험 목록	
별지 2.2	양도대상 계약 목록	

별지 2.3(1) 양도대상 채무 목록

별지 2.5(8) 양도제외자산등 목록

별지 3(1)(I) 승계예정 임직원 목록

별지 3(1)(II) 근로이전동의서

영업양수도계약서

본 영업양수도계약(이하 “본 계약”)은 2024. 12. 12.(이하 “본 계약 체결일”) 아래 당사자들 사이에서 체결되었다.

1. 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동)에 본점을 둔 효성화학 주식회사(이하 “양도인”)
2. 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)에 본점을 둔 효성티앤씨 주식회사(이하 “양수인”)

(이하 양도인 및 양수인을 개별적으로 “당사자”, 총칭하여 “당사자들”)

전 문

1. 양도인은 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 특수가스의 제조 및 판매업을 영위하는 네오캠 사업 [REDACTED] 을 운영하고 있다.

2. 본 계약에서 정하는 바에 따라 양도인은 양수인에게 본건 사업을 양도하고, 양수인이 양도인으로부터 이를 양수하는 거래(이하 “본건 거래”)를 하고자 한다.

이에 당사자들은 다음과 같이 합의한다.

다 음

제1조 용어의 정의 및 해석

1.1 정의.

본 계약에서 사용되는 용어들은 본 계약에서 달리 정의되지 않은 한, 아래 규정된 의미를 가진다.

“계약”이라 함은 모든 계약, 약정, 채무증서, 임대차, 보증 기타 일체의 합의를 의미하며, 주된 계약에 부속되는 계약과 약정, 약관을 포함하고 “계약서” 등의

표제를 사용하였는지 여부 또는 서면으로 작성되었는지 여부를 불문한다.

“계열회사”라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”)상 계열회사를 의미한다.

“공개자료”라 함은 (i) 본 계약에 기재된 사항, (ii) 실사를 위해 제공된 자료, 추가 자료요청 및 회신, 경영진 설명회, 실무자 문답, 현장방문을 통해 알게 된 사항 등 실사 과정에서 제공된 사항을 포함하여 본 계약 체결일까지 양도인 또는 양도인의 자문사나 대리인 등에 의하여 양수인, 양수인의 주주 또는 사원 또는 그 각각의 자문사(이하 총칭하여 “양수인들”)에게 제공된 자료 또는 정보 및 (iii) 공시 및 등기, 등록의 방법으로 본 계약 체결일까지 일반에 공개된 자료 또는 정보를 의미한다.

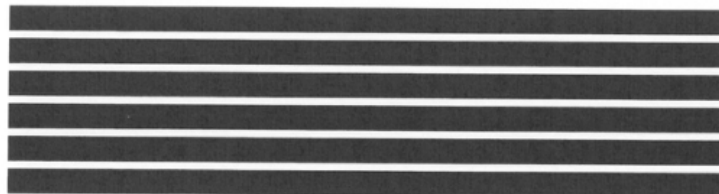
“공통자산”이라 함은 본건 사업과 잔존 사업(아래에서 정의되며, 이하 같음)에 공동적으로 관련되는 자산, 권리, 계약, 물건 등으로서 본건 이전서비스계약(아래에서 정의됨) 등의 대상이 아닌 것을 의미한다.

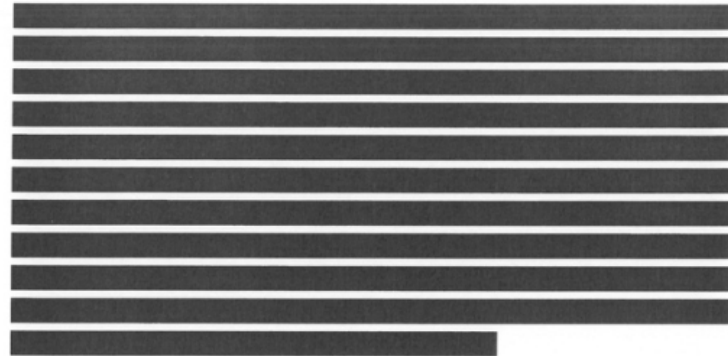
“기준일”이라 함은 2024. 9. 30.을 의미한다.

“기준재무상태표”라 함은 기준일 현재 양도인의 본건 사업에 관한 재무상태표로서 별지 1.1에 첨부된 것을 의미한다.

“법률”이라 함은 각 해당시점에 있어 유효하게 시행 중이고 법규성을 가지는 대한민국 또는 외국의 헌법, 법률, 조약, 협약, 명령, 규칙, 시행세칙, 조례, 기타 정부기관(이하에서 정의됨)에 의하여 제정, 시행, 채택, 공포 또는 적용되는 이와 유사한 규칙, 규정을 의미한다.

“법적 절차”라 함은 정부기관에서 진행 중인 청구, 소송, 보전절차, 집행절차, 화해절차, 조정절차, 중재절차, 행정심판절차, 조사, 수사 및 기타 이와 유사한 절차와, 그러한 절차의 개시를 위한 정부기관에 대한 청구, 정부기관으로부터의 문서의 수령, 제소, 고소, 고발 및 기타 이와 유사한 행위를 의미한다.





“본건 부속계약서”라 함은 본건 시설공동사용합의서(아래에서 정의됨), 본건 유틸리티사용합의서(아래에서 정의됨), 본건 이전서비스계약서(아래에서 정의됨) 및 본건 임대차계약서(아래에서 정의됨)를 총칭하여 의미한다.

“본건 시설공동사용합의서”라 함은 본건 사업과 잔존 사업에 공통적으로 관련되는 자산에 관하여 당사자들의 거래종결 후 공동 사용에 관한 권리 및 의무를 정하는 내용으로 본 계약 체결일에 당사자들 사이에 체결되는 시설공동사용합의서를 의미한다.

“본건 유틸리티사용합의서”라 함은 거래종결 후, 양도인이 잔존 사업을, 양수인이 본건 사업을 각각 영위하기 위하여 필요한 전기, 수도, 스팀 기타 유틸리티의 상호 제공 및 사용에 관한 권리 및 의무를 정하는 내용으로 본 계약 체결일에 당사자들 사이에 체결되는 유틸리티사용합의서를 의미한다.

“본건 이전서비스계약서”라 함은 양수인이 거래종결 후 본건 사업을 단독으로 영위하기 위하여 필요한 지원서비스를 양도인으로부터 제공받고, 양도인이 양수인에게 이를 제공하는 것에 관한 권리 및 의무를 정하는 내용으로 본 계약 체결일에 당사자들 사이에 체결되는 이전서비스계약서를 의미한다.

“본건 임대차계약서”라 함은 본 계약 체결일에 당사자들 사이에 체결되는, (i) 양도대상 부동산(제2.1조에서 정의됨)에서 제외되는 양도인 소유 부동산 중 일부를 거래종결 후 양도인이 양수인에게 임대하고, 양수인이 양도인으로부터 이를 임차하는 내용의 임대차계약서(이하 “양도인 소유 부동산임대차계약서”)와 (ii) 양도대상 부동산 중 일부를 거래종결 후 양수인이 양도인에게 임대하고, 양도인이 양수인으로부터 이를 임차하는 내용의 임대차계약서(이하 “양수인 소유 부동산임대차계약서”)를 총칭하여 의미한다.

“사람”이라 함은 개인, 법인, 비법인사단이나 재단 또는 정부기관(이하에서 정의됨)을 의미한다.

“소송”이라 함은 정부기관(이하에서 정의됨)에서 진행 중인 소송절차, 신청절차, 화해절차, 중재절차, 행정심판절차, 청문절차, 조사 또는 수사절차를 의미한다.

“손해”라 함은 실제로 발생한 손해, 손실, 책임, 비용, 부담 및 지출, 이익의 상실, 기업가치의 저감, 그리고 합리적인 범위의 부대비용(변호사 보수 및 비용을 포함하며, 본건 거래를 위하여 실시한 실사 관련 자문사 보수 및 비용과 본 계약상 손해배상책임을 구하기 위하여 지출된 보수 및 비용도 포함함) 전액을 의미한다.

“순자산”이라 함은 재무상태표상 자산 항목의 합계액에서 부채 항목의 합계액을 차감한 금액을 의미한다.

“양도대상”이라 함은 양도대상 자산, 양도대상 계약 및 양도대상 채무(각 아래에서 정의됨)를 의미한다.

“양도대상 계약”이라 함은 제2.2조에서 정의된 의미를 가진다.

“양도대상 자산”이라 함은 제2.1조에서 정의된 의미를 가진다.

“양도대상 채무”라 함은 제2.3조에서 정의된 의미를 가진다.

“양도인이 알고 있는”이라 함은 양도인의 팀장급 이상의 임직원이 실제로 알고 있는 경우를 의미한다.

“양수인이 알고 있는”이라 함은 양수인의 팀장급 이상의 임직원이 실제로 알고 있는 경우를 의미한다.

“영업일”이라 함은 대한민국에서 시중은행이 영업을 위하여 개점한 날(즉, 대한민국의 토요일, 일요일이나 공휴일을 제외한 날)을 말한다.

“옥산공장”이라 함은 충청북도 청주시 흥덕구 옥산산단로 99에 소재하는 양도인의 공장(토지, 건물, 기계·장치 등 제조시설과 그 부대시설 포함) 중 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 위하여 사용하거나 그 사용을 위하여 보유하는 부분을 의미한다.

“우려”라 함은 소송, 법적 절차 또는 기타 분쟁의 원인이나 기타 문제들이 그러한 소송, 법적 절차 또는 기타 분쟁의 상대방 등으로부터 서면(전자우편에 의한

통지를 포함함, 이하 본 정의 조항에서 동일함)으로 주장 또는 제기되었거나, 주장 또는 제기될 것이라는 점을 표시하는 서면 통지가 있는 경우를 의미한다.

“인허가”라 함은 관련 법률에 따라 정부기관이 발급하거나 정부기관에 대해 제출 또는 접수되어야 하는 면허, 인가, 허가, 동의, 면제, 승인, 등록, 신고수리를 의미한다.

“관련 사업”이라 함은 양도인이 영위하는 사업 중 본건 사업을 제외한 나머지 사업을 의미한다.

“정부기관”이라 함은 대한민국 또는 다른 국가의 입법기관, 행정기관, 사법기관 또는 지방자치단체(시, 군, 구 등을 포함)와 그로부터 권한을 위임받은 사람이나 이에 준하는 권한을 행사하거나 기능을 하는 사람(중재기관, 한국거래소와 같은 증권거래소 등을 포함)을 의미한다.

“제한부담”이라 함은 소유권에 대한 담보물권, 용익물권, 압류, 가압류, 우선매수권, 환매특약, 각종 선택권 및 기타 이에 준하는 법률상 또는 계약상 제한을 의미한다.

“조세”라 함은 정부기관이 부과하거나 정부기관에 납부하는 국세, 지방세, 관세 기타 모든 종류의 세금을 의미한다.

“조직서류”라 함은 등기사항전부증명서, 정관, 주주총회 규정, 이사회 규정, 기타 이에 준하는 서류로서 자연인을 제외한 특정 사람의 설립과 존속에 관한 서류를 의미한다.

“중대한 부정적 영향”이라 함은 개별적으로 또는 다른 사유와 함께 전체적으로, 본건 사업의 재무, 경영 또는 영업에 중대한 부정적 영향 또는 변경을 가져오는 사건, 사유 또는 사정으로서 금 일천오백억(150,000,000,000)원 이상으로 본건 사업의 순자산가액의 감소를 초래하는 사건, 사유 또는 사정을 의미한다. 다만, 다음의 각 사건, 사유 또는 사정에 기인하거나 이와 상당인과관계 있는 사유는 중대한 부정적 영향으로 간주되거나 중대한 부정적 영향의 발생 여부를 결정함에 있어 고려되지 아니한다: (i) 대한민국 또는 국제적인 경기, 금융환경, 경제환경이나 대상회사가 속한 산업 및 시장의 변화, (ii) 바이러스(COVID-19를 포함하나 이에 한정하지 아니함)의 유행, 천재지변, 불가항력, 교전 발발, 전쟁위협, 증대, 전쟁, 테러행위, 군사적 조치, 전염병의 확산, 자연재해, 대한민국의 정치 또는 사회 환경의 변화, (iii) 금융시장, 외환시장 또는 증권시장의 변화(이자율이나 환율의 변경, 주가나 지수의 하락 포함), (iv) 법률(그에 관한 유권해석을 포함함), 적

용가능한 회계규정, 회계원칙이나 회계처리기준 또는 그 해석의 변경, (v) 본 계약 체결일 현재 양수인, 양수인의 주주 또는 사원 또는 그 임직원이 알고 있는 사건, 사유, 사정, (vi) 거래종결일 이전에 치유되는 본건 사업에 대한 부정적 변화, (vii) 본건 사업에 관한 내부적인 전망 미충족, (viii) 양수인 또는 그 계열회사의 조치, 본 계약에 따른 작위 또는 부작위, 양수인의 동의에 따라 행해진 조치 또는 양수인의 부동의로 인해 행해지지 못한 조치로 인한 사건, 사유 또는 사정, (ix) 공개 자료에 포함되거나 기재된 사유 및 그로 인해 합리적으로 예견할 수 있는 변화, (x) 통상적인 사업과정에서 발생하는 본건 사업의 매출, 이익 등 영업실적의 악화 또는 본건 사업의 영업권의 손상 또는 그 영업권 평가액의 감소.

“지식재산권”이라 함은 (i) 특허권, 상표권, 실용신안권, 디자인권, 저작권, 상호, 도메인명, URL 및 영업비밀, (ii) 그러한 특허권, 상표권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 및 상호의 출원 및 등록, (iii) 소프트웨어, 컴퓨터 프로그램, 소스코드 및 데이터를 의미한다.

“통상적인 사업과정”이라 함은 특정 사람의 과거의 정상적인 사업 관행에 부합(양적, 질적 및 빈도의 측면에서의 부합을 포함함)하는 적법한 사업 과정을 의미한다.

1.2 해석.

본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고, (i) 본 계약에서 언급된 본 계약, 기타 합의 또는 서류는 그것들이 유효하게 변경, 수정 또는 보완된 상태를 의미하는 것이고, (ii) 본 계약에서 “포함한다”는 취지의 용어가 사용된 경우에는 “포함하되 이에 한정하지 아니한다”는 취지가 병기되어 있는 것과 마찬가지로 간주되며, (iii) 단수로 쓰인 용어는 복수를 포함하는 것으로 간주되고 그 반대도 또한 같으며, (iv) 본 계약에서 언급된 일수는 명시적으로 “영업일”이라 표시하지 않는 한 달력상의 일수를 의미한다. 본 계약에 언급된 별지, 별표와 별첨은 그 내용이 본 계약에 그대로 서술된 것 같이 본 계약의 일부로 간주되고, 본 계약상 각 조항의 제목은 오로지 편의의 목적을 위한 것으로 본 계약의 해석에 영향을 미치지 아니한다.

제2조 양도대상

2.1 양도대상 자산.

양도인은 본 계약이 정하는 조건에 따라, (i) 본 계약 체결일 현재 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 영위하기 위하여 소유 및/또는 사용하고 있는 자산

{단, 거래종결일(제5.1조에서 정의되며, 이하 동일함) 이전에 제8.1조 제(2)항을 준수하면서 통상적인 사업과정에 따라 감소, 이전, 처분된 것은 제외함} 및 (ii) 양도인이 본 계약 체결일부터 거래종결일까지 사이에 제8.1조 제(2)항을 준수하면서 통상적인 사업과정에 따라 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 영위하기 위하여 추가로 취득하거나 증가한 자산(다음 각 항에 기재된 자산을 포함하나 이에 한정하지 않음. 이하 이를 총칭하여 “양도대상 자산”)을 어떠한 제한부담도 없는 상태{별지 2.1에서 명시된 경우 그에 따른 제한부담은 제외하고, 제한부담이 설정된 양도인 소유의 양도대상 부동산의 경우 제5.2조 제(3)항에 따른 서류 교부가 이루어지면 제한부담이 없는 상태로 간주하며, 이하 동일함}로 거래종결일에 양수인에게 양도하고, 양수인은 이를 양수하기로 한다. 다만, 본 계약의 다른 규정에도 불구하고, 옥산공장은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 “산업집적법”)에 따라 관리기관이 양수인을 옥산공장의 양도대상자로 선정하는 것을 조건으로 양도대상 자산에 포함된다.

- (1) 별지 2.1(1)에 기재된 것을 포함하여, 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 위하여 사용하거나 그 사용을 위하여 보유하는 것으로서, 양도인이 소유 또는 사용하는 부동산 및 그 부동산에 관하여 양도인이 보유한 일체의 권리(임차권, 전세권, 지상권, 지역권, 점용권 기타 용익권을 포함하며, 이하 “양도대상 부동산”). 명확히 하면, 본건 시설공동사용합의서상 ‘양도인 소유 공동사용자산’과 양도인 소유 부동산임대차계약서상 임대차목적물은 양도대상 부동산에서 제외되고, 본건 시설공동사용합의서상 ‘양수인 소유 공동사용자산’과 양수인 소유 부동산임대차계약서상 임대차목적물은 양도대상 부동산에 포함된다. 또한 본 계약 및 본건 부속계약서에서 달리 정하지 않는 한, 토지 또는 건물에 정착(매설)된 배관, 전선 기타 정착(매설)물의 경우 양도대상 부동산에 해당되는 토지 또는 건물에 정착(매설)된 부분은 양도대상 부동산에 포함되고, 그 외의 부분은 양도대상 부동산에서 제외된다.
- (2) 별지 2.1(2)에 기재된 것을 포함하여, 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 위하여 사용하거나 그 사용을 위하여 보유하는 것으로서, 양도인이 소유하는 동산(기계장치, 공기구, 비품, 재고자산 기타 주로 또는 전속적으로 본건 사업과 관련한 일체의 장비, 설비 등 유형자산을 포함하며 이에 한정되지 아니함, 이하 “양도대상 동산”). 명확히 하면, 본 계약 및 본건 부속계약서에서 달리 정하지 않는 한, 건물에 설치된 기계장치 기타 설비의 경우, 양도대상 부동산에 설치된 것은 양도대상 동산에 포함되고, 그 외의 것은 양도대상 동산에서 제외된다.

- (3) 별지 2.1(3)에 기재된 것을 포함하여, 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업과 관련하여 거래종결일 현재 제3자에 대해 유효하게 보유하고 있는 매출채권 및 기타 채권, 권리 일체와 이를 담보하기 위해 양도인이 보유하고 있는 유치권, 질권, 저당권, 보증 기타 담보권(의문의 여지를 피하기 위하여 기준일 이후 거래종결일까지 증감변동하는 채권, 권리를 포함하며, 이하 “양도대상 채권”).
- (4) 별지 2.1(4)에 기재된 것을 포함하여, 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 위하여 사용하거나 그 사용을 위하여 보유하는 것으로서, (i) (a) 양도인이 소유, 등록, 출원하고 있는 지식재산권 및 그 지식재산권에 기한 일체의 권리, 위 지식재산권을 출원, 신청한 경우 그 출원, 신청에 관한 권리 및 위 지식재산권을 향후 출원, 등록, 사용, 행사할 권리(그에 대한 거래종결일 후의 수입, 로열티 및 청구권과 관련 라이선스 계약에 따른 모든 권리 포함)와 (b) 양도인이 라이선스 받고 있는 지식재산권 및 그 라이선스권에 기한 일체의 권리 및 (ii) 양도인이 본건 사업과 관련하여 보유하거나 사용하는 영업권, 노하우, 기술정보, 고객정보 등 재산적 가치가 있는 모든 무형자산(이하 총칭하여 “양도대상 지식재산권”).
- (5) 별지 2.1(5)에 기재된 것을 포함하여, 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업을 위하여 보유하고 있는 인허가(이하 “양도대상 인허가”). 명확히 하면, 본건 사업과 잔존 사업에 공통되는 단일 인허가(별지 2.1(5)의 비교란에 ‘공통’으로 기재된 인허가를 의미함)의 경우 그 중 본건 사업에 대한 부분만 양도대상 인허가에 해당한다.
- (6) 관련 법률상 양도인에게 보유 의무가 있는 것을 제외하고, 주로 또는 전속적으로 본건 사업(명확히 하면, 승계대상 임직원 포함)과 관련된 일체의 장부, 서류, 도면, 청사진, 필름, 디스켓, 디스크, 매뉴얼, 지침서 등 양도인의 본건 사업에 주로 또는 전속적으로 관련된 일체의 정보와 그 정보가 수록된 매체로서, 기술, 시장, 재무, 가격, 판매, 고객, 거래처, 세무, 인사, 노동, 환경 등에 관한 일체의 것(이하 “양도대상 정보”). 다만, 거래종결일까지 양도인에 대하여 개인정보의 수집·이용·제공 등에 관한 동의를 철회하거나 양수인으로서의 개인정보 이전을 거절하는 의사를 표시한 정보주체의 개인정보(이하 “양도제외 정보”)는 제외한다.
- (7) 별지 2.1(7)에 기재된 보험 중 양수인이 거래종결일의 10영업일 전까지 양수도대상으로 지정하는 보험과 관련된 보험증권, 보험금수급청구권과 관련 선급비용(이하 “양도대상 보험”)

(8) 승계대상 임직원에 대한 사외적립자산

2.2 양도대상 계약.

양도인은 본 계약이 정하는 조건에 따라, 별지 2.2에 기재된 것을 포함하여 (i) 본 계약 체결일 현재 양도인이 주로 또는 전속적으로 본건 사업과 관련하여 제3자와 사이에 체결하여 거래종결일 현재 유효하게 존속하는 일체의 계약(단, 해당 계약서상 계약기간이 경과하였다고 하더라도 그 계약에서 정한 거래가 계속하여 이루어지고 있는 경우 유효하게 존속하고 있는 것으로 보며, 아래 (ii)에서도 같음) 및 (ii) 양도인이 본 계약 체결일부터 거래종결일까지 사이에 제8.1조 제2항을 준수하면서 통상적인 사업과정에 따라 주로 또는 전속적으로 본건 사업과 관련하여 추가로 체결하여 거래종결일 현재 유효하게 존속하는 계약에 따른 양도인의 계약상 지위(이하 (i) 및 (ii)의 계약에 따른 양도인의 계약상 지위를 총칭하여 “양도대상 계약”)를 거래종결일에 양수인에게 이전하고, 양수인은 이를 인수하기로 한다.

2.3 양도대상 채무.

- (1) 양도인은 본 계약이 정하는 조건에 따라 별지 2.3(1)에 기재된 것을 포함하여 (i) 본 계약 체결일 현재 양도인이 전속적으로 또는 주로 본건 사업과 관련하여 부담하고, 거래종결일 현재 유효하게 존속하는 채무 및 (ii) 양도인이 본 계약 체결일부터 거래종결일까지 전속적으로 또는 주로 본건 사업과 관련하여 새로 부담하는 채무(이하 위 (i) 및 (ii)의 채무를 총칭하여 “양도대상 채무”)를 양수인에게 이전하고, 양수인은 이를 면책적으로 인수하기로 한다. 단, 본 계약의 다른 어떠한 내용에도 불구하고, 양도인의 채무(제2.6조에서 정의됨)는 양도대상 채무에 포함되지 않는다.
- (2) 주로 또는 전속적으로 양도인은 거래종결일까지 양도대상 채무의 채권자로부터 양수인에 의한 양도대상 채무의 면책적 인수에 대한 동의를 얻기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 한다. 다만, 거래종결일까지 위 동의를 얻지 못한 양도대상 채무가 존재하는 경우, 해당 양도대상 채무의 채권자에 대한 관계에서 양수인이 중첩적으로 인수한 것으로 하되, 양도인이 해당 양도대상 채무의 채권자에 대하여 해당 양도대상 채무를 변제한 경우 양수인은 양도인에게 양도인으로부터 통지를 받은 날로부터 30영업일 이내에 해당 금액을 정산하기로 한다.

2.4 제세공과금의 부담.

거래종결일까지 양도대상의 소유·운영 및 기타 원인으로 인하여 양도대상 또는

양도인에게 부과되었거나 부과될 조세·보험료·관리비 및 기타 공과금(이하 “제세공과금”)은 양도인의 부담으로 하고, 거래종결일 다음날부터 양도대상의 소유 및 운영으로 인하여 부과되거나 부과될 제세공과금은 양수인의 부담으로 한다. 위 제세공과금이 부과기간을 정하여 부과되는 경우에는 거래종결일까지의 기간에 관한 것은 양도인의 부담으로, 거래종결일의 다음날부터의 기간에 관한 것은 양수인의 부담으로 하여 일할 계산 및 당사자들 간 정산하기로 한다(명확히 하면, 재산세 기타 법률상 부과기간이 정하여지지 않은 조세의 경우 본 조의 안분 목적상 2025. 1. 1.부터 2025. 12. 31.까지를 부과기간으로 본다). 본 조에 따라 양도인이 부담하여야 할 제세공과금이 양수인에게 고지된 경우 양수인은 이를 7영업일 이내에 양도인에게 서면 통지하여야 하며, 양도인은 통지된 제세공과금과 관련된 일체의 책임으로부터 양수인을 면책하여야 한다. 단, 양수인이 위 통지기한을 준수하지 아니함으로 인해 발생한 연체료는 양수인이 부담한다.

2.5 양도제외자산등.

본 계약의 다른 규정에도 불구하고 아래 기재된 자산, 계약, 권리 등(이하 총칭하여 “양도제외자산등”)은, 본 계약 체결일 또는 거래종결일 현재 본건 사업의 일부를 구성하고 있는 경우에도 본 계약에 따른 양도대상에서 제외하며, 양도인이 거래종결 이후에도 이를 계속 보유한다.

- (1) 양도인이 보유한 주식, 국공채 등 채권 및 기타 유통증권을 포함한 모든 유가증권, 골프장 및 콘도 회원권
- (2) 양도인이 보유한 현금, 현금등가물 등 현금성자산
- (3) 거래종결일 이전의 과세기간과 관련된, 여하한 조세 관련 환급이나 감경을 받을 권리(이연법인세 자산 및 이자에 대한 청구권 포함)
- (4) 관련 법률이나 계약상 이전이 허용되지 않거나 관련 법률에 따라 양도인이 소유 또는 보관할 것이 요구되는 자산
- (5) 양도제외 정보
- (6) 양도인의 회사명, 상호, 마크 및 이를 포함하고 있는 인터넷 도메인 이름과 URL(Uniform Resource Locator)
- (7) 본건 사업의 운영을 위하여 주로 또는 전속적으로 사용되거나 이러한 사용을 위하여 보유하고 있는 것이 아닌 IT 서버 설비 및 그 운영을 위한 부속 권리(라이선스 또는 재라이선스된 권리를 포함) 일체(명확히 하면, 본건 이

전서비스계약서에 따라 양수인이 취득하여야 하는 제3자의 소프트웨어, 라이선스 기타 지식재산권을 포함함)

(8) 별지 2.5(8) 기재 자산 및 계약

- (9) 본 계약에서 달리 규정한 경우를 제외하고, 기타 본건 사업의 운영을 위하여 주로 또는 전속적으로 사용되거나 이러한 사용을 위하여 보유되고 있는 것이 아닌 양도인의 모든 자산

2.6 양도제외 채무.

본 계약의 다른 어떠한 규정에도 불구하고, 양수인은 양도대상 채무를 제외한 양도인의 채무(이하 “양도제외 채무”)에 대하여는 이를 인수하거나 그에 대해 책임을 지지 아니한다. 양도제외 채무는 양도인이 그대로 보유, 부담하며, 본 계약의 어느 부분도 양수인이 양도제외 채무를 양도인으로부터 인수하거나, 이로부터 양도인을 면책시켜 줄 의무를 지는 것으로 해석되지 아니한다. 본 계약의 다른 어떠한 규정에도 불구하고 양도제외 채무에는 아래 열거된 채무가 포함되나, 이에 한정하지 아니한다. 다만, 양도제외 채무에 해당하는지 여부 등 구체적인 범위와 관련하여 거래종결일 이후 일방 당사자가 상대방 당사자에게 요청하는 경우 당사자들은 신의성실의 원칙에 따라 협의하여야 한다.

- (1) 이행기한이 거래종결일 이전에 도래하는 채무.
- (2) 양도제외자산등으로부터 발생하는 일체의 채무.
- (3) 양도대상 계약 이외의 계약으로부터 발생하는 일체의 채무.
- (4) 양도인의 금융채무, 부외부채, 우발부채
- (5) 양도인의 법인세 부채를 포함하는 조세 관련 채무(단, 제2.4조에 따라 일할 계산 대상인 채무 중 거래종결 이후의 기간에 대하여 부과된 채무는 제외).
- (6) 양도인의 계약 위반이나 불이행 기타 계약상 조건에 따르지 않은 채무의 이행과 관련된 이행의무, 지급책임, 민사상 손해배상책임 기타 이와 유사한 채무.
- (7) 제3조에 따라 양도인이 부담하는 임직원 관련 일체의 채무
- (8) 거래종결일 및 그 이전 기간의 본건 사업 수행과 관련한 양도인의 법률 위

반에 따른 납부금, 추정금, 가산세, 과태료, 과징금, 벌금, 기타 행정처분 및 형사처벌에 대한 채무 및 책임(거래종결일 및 그 이전의 기간에 대한 것인 한, 그 납부기한이 거래종결일 이후라고 하더라도 모두 포함됨).

제3조 고용관련 사항

- (1) 본 계약상 승계대상 임직원(이하 “승계대상 임직원”)이란, (i) 본 계약 체결일 현재 전속적으로 본건 사업에 종사하는 양도인의 임직원으로서 별지 3(1)(i)에 기재된 임직원(단, 거래종결일까지 양도인으로부터 퇴직한 임직원은 제외함) 및 (ii) 본 계약 체결일부터 거래종결일까지 사이에 통상적인 사업과정에 따라 양도인이 신규 채용한 임직원으로서 전속적으로 본건 사업에 종사하는 임직원(이하 위 (i) 및 (ii)를 총칭하여 “승계예정 임직원”) 중 양도인으로부터 양수인으로서의 근로관계의 이전에 동의하여 별지 3(1)(ii)의 양식과 내용의 동의서(이하 “근로이전동의서”)를 제출하는 임직원을 의미한다.
- (2) 양도인은 가급적 많은 수의 승계예정 임직원이 근로이전동의서를 제출할 수 있도록 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 하고, 거래종결일의 1영업일 전까지 근로이전동의서를 제출한 승계대상 임직원의 내역을 양수인에게 제공한다. 양수인은 거래종결일의 다음날부터 양도인으로부터 승계대상 임직원의 근로관계를 그대로 승계한다.
- (3) 양도인은 거래종결일까지 승계대상 임직원이 수행한 업무와 관련하여 승계대상 임직원에게 대하여 부담하는 일체의 채무(미지급 임금, 상여금, 보상금, 제반 수당 및 그 외 거래종결일까지 승계대상 임직원이 양도인에게 고용됨으로 인하여 지급받아야 하는 일체의 금액을 포함)와 산업재해보상보험, 고용보험, 건강보험, 국민연금의 보험료 납부의무 등 기타 사용자로서의 모든 의무와 책임에 대하여 그 책임을 부담한다.
- (4) 양수인은 승계예정 임직원 중 근로이전동의서를 제출하지 않은 임직원(이하 “승계제외 임직원”)의 근로관계는 양도인으로부터 승계하지 않는다. 양수인은 승계제외 임직원이 수행한 업무와 관련하여 발생하였거나 발생할 임금, 상여금, 보상금, 제반 수당, 퇴직금 등 양도인의 근로관계 채무에 대해서는 어떠한 책임도 부담하지 않는다.
- (5) 당사자들은, 승계대상 임직원에게 대한 거래종결일의 다음날부터의 임금, 상여금, 보상금, 제반 수당, 퇴직금 등의 지급의무를 제외하고는 양수인이 승계대상 임직원과 관련하여 거래종결일까지 발생하였거나 발생할 임금, 상여

금, 보상금, 제반 수당, 퇴직금 등 양도인의 근로관계 채무에 대해서는 어떠한 책임도 없다는 점을 확인하며, 마찬가지로 양도인은 거래종결일 다음날부터 발생할 임금, 상여금, 보상금, 제반 수당, 퇴직금 등 양수인의 근로관계 채무에 대해서는 어떠한 책임도 없다는 점을 확인한다.

- (6) 당사자들은, 퇴직급여 관련 퇴직연금가입기관에 예치된 퇴직연금예치금 등 사외 적립자산의 양도, 퇴직급여채무의 이전, 기타 퇴직연금 관련 자산, 부채 및 계약의 양도에 관하여는, 양도인의 퇴직연금 사업자와 협의한 후 그에 따라 필요한 조치를 취하는 것으로 한다.

제4조 양수도대금

4.1 양수도대금 및 순자산조정.

- (1) 본건 거래에 따른 조정 전 양수도대금은 금 구천이백억(920,000,000,000)원(이하 “조정 전 양수도대금”)으로 한다. 조정 전 양수도대금은 본 조에 따라 조정되어 최종 확정되고(최종 확정된 금액을 이하 “최종 양수도대금”), 그 이외의 여하한 사유로도 조정되지 아니한다.
- (2) 당사자들은 (x) 기준재무상태표상 순자산의 금액(이하 “기준금액”)과 (y) 거래종결일 23:59:59 기준 본건 사업에 관한 재무상태표(이하 “종결재무상태표”)상 순자산의 금액(이하 “종결금액”). 단, 기준일 이후 거래종결일 사이의 유·무형자산의 감가상각비용 계상으로 인한 순자산 감소분은 반영하지 않음)의 차액에 (z) 제8.2조 제(2)항에도 불구하고 양도인으로부터 양수인에게 이전될 것이 확정적으로 불가능한 양도대상(이하 “양도불가자산”)에 따른 순자산 감소액(이하 “양도불가자산가액”)을 가산한 금액(이하 “정산금액,” 요약하면, $(x)-(y)+(z)$ 를 의미함)을 조정 전 양수도대금에 반영하여 양수도대금을 조정(정산)하기로 한다(단, 양도불가자산 중 그 가액이 종결금액 산정시 반영(종결재무상태표상 순자산에서 제외되는 방식으로 반영된 것을 의미함)된 항목은 양도불가자산가액 산정시 중복하여 반영하지 아니함). 명확히 하면, (i) 종결금액에서 양도불가자산가액을 차감한 금액이 기준금액보다 큰 경우에는 양수인이 양도인에게 정산금액을 지급하고(이 경우 조정 전 양수도대금에서 정산금액을 가산한 금액이 최종 양수도대금이 됨), (ii) 종결금액에서 양도불가자산가액을 차감한 금액이 기준금액보다 작은 경우에는 양도인이 양수인에게 정산금액을 지급한다(이 경우, 조정 전 양수도대금에서 정산금액을 차감한 금액이 최종 양수도대금이 됨).
- (3) 양수인은 거래종결일로부터 20영업일 이내에 기준재무상태표에 적용된 것과 동일한 회계기준, 회계정책, 회계방법 및 평가방법에 따라 종결재무상태표를 작성

하여 (i) 종결금액, (ii) 정산금액 및 (iii) 그 산정 근거를 기재한 서면(이하 “정산요청서”)을 양도인에게 제공하여야 한다.

- (4) 양도인은 정산요청서를 수령한 날로부터 10영업일 이내(이하 “이의제기기간”)에 종결재무상태표 및/또는 정산요청서에 대한 이의 여부와 그 항목(명확히 하면, 종결재무상태표에 누락된 항목의 추가, 기타 정정을 포함함), 사유 및 금액을 기재한 서면(이하 “이의신청서”)을 합리적인 증빙자료와 함께 양수인에게 제공하여야 한다. 양도인이 이의제기기간 내에 양수인에게 이의 없음을 통지하거나 이의 여부를 통지하지 않은 경우 양수인이 제공한 정산요청서에 기재된 바에 따라 정산금액이 확정된다.
- (5) 양도인이 본 조 제(4)항에 따른 이의신청을 한 경우, 당사자들은 양수인이 이의신청서를 수령한 날로부터 10영업일 이내(이하 “정산합의기간”)에 정산금액에 대하여 합의하기로 한다(단, 당사자들은 서면 합의를 통해 정산합의기간을 10영업일 이내에서 연장할 수 있음). 정산합의기간 내에 당사자들 사이에 정산금액에 대한 합의가 이루어진 경우에는 그 합의된 바에 따라 정산금액이 확정된다.
- (6) 정산합의기간 내에 정산금액에 대한 합의가 이루어지지 않는 경우, 당사자들은 정산합의기간 만료일로부터 15영업일 이내에 상호 합의를 통해 국내 4대 회계법인(회계법인은 직전 사업연도 매출액 기준 대한민국 상위 4개 회계법인 중 법률상 또는 계약상 제약이 있거나 수임거절을 한 회계법인 및 양도인의 외부감사인을 제외한 가장 상위 회계법인으로 선정하되, 단일 상위 4개 회계법인 모두 위와 같은 사유로 선정이 불가능할 경우에는 직전 사업연도 매출액 기준 상위 20개 회계법인 중 선정에 법률상 또는 계약상 제약이 있거나 수임거절을 한 회계법인을 제외하고 가장 순위가 높은 회계법인으로 정하기로 함) 중 하나의 회계법인(이하 “독립회계법인”)을 공동으로 선임한다(단, 일방 당사자가 독립회계법인 선임 절차에 협조하지 않는 경우, 상대방 당사자는 단독으로 독립회계법인 선정 및 판정 절차를 진행할 수 있음). 당사자들은 독립회계법인으로 하여금 (i) 당사자들 간 이권이 존재하는 부분에 대해 기준재무상태표에 적용된 것과 동일한 회계기준, 회계정책, 회계방법 및 평가방법에 따라 검토 및 판단하고, (ii) 이러한 판단을 기초로 정산금액을 산정하여, 판단의 근거와 내용 및 정산금액을 당사자들에게 통지하도록 한다. 독립회계법인은 선임 시로부터 20영업일 이내에 업무를 종결하는 조건으로 선임되어야 하며, 독립회계법인이 확정된 정산금액은 명백한 계산 또는 기재상의 오류가 있는 경우를 제외하고는 당사자들을 최종적으로 구속하고, 각 당사자에게 독립회계법인의 확정 통지가 있는 시점에 정산금액이 그 통지된 내용대로 확정된다. 독립회계법인의 보수(관련 비용 포함)는 양도인과 양수인이 반분하여 부담한다.

- (7) 본 조에 따라 확정된 정산금액의 지급은 정산금액이 확정된 날로부터 5영업일 이내에 완료되어야 한다.
- (8) 당사자들은 본 조에 따라 정산금액 및 최종 양수도대금이 확정되면 이에 따라 필요한 세무상 수정신고(부가가치세 대리납부 포함)를 수행하고, 그 절차에 신의성실의 원칙에 따라 상호 협조한다.
- (9) 당사자들은 본 조에 따른 양수도대금의 조정과 관련하여 상대방 당사자가 합리적으로 요청하는 모든 정보를 제공하고 상대방 당사자의 적법하게 선임된 회계법인 등 자문사에 대한 합리적인 접근권을 부여하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 하며, 정산금액을 신속히 확정하기 위해 신의성실의 원칙에 따라야 한다.

4.2 계약금.

- (1) 본 계약의 계약금은 조정 전 양수도대금의 15% 상당액인 금 일천삼백팔십억(138,000,000,000)원(이하 “계약금”)으로 한다. 양수인은 2024년 12월 19일에 계약금을 아래 계좌(이하 “계약금 예치계좌”)에 즉시 인출 가능한 원화를 입금하는 방식으로 양도인에게 지급하여야 한다.

계좌개설은행	계좌번호	예금주
██████████	██████████	██████████

- (2) 계약금{원금만 의미하고 발생이자(수수료 및 제세공과금을 제외한 계약금 예치계좌의 이자율에 따라 발생하는 이자를 의미하며, 이하 동일함)를 포함하지 아니하며, 이하 동일함}은 거래종결 시 조정 전 양수도대금에 충당된다. 명확히 하면, 본 계약에서 달리 정하지 않는 한 계약금의 발생이자는 양도인에게 귀속된다.
- (3) 계약금은 민법 제565조에 의한 해약금으로 해석되지 아니하며, 따라서 양수인은 이를 포기하고 본 계약을 해제할 수 없고, 양도인도 양수인에게 그 배액을 상환하고 본 계약을 해제할 수 없다.

4.3 부가가치세의 처리 등.

- (1) 본건 거래와 관련하여 본 계약에 따라 양도인은 양수인에게 세금계산서를 발행하고, 양수인은 부가가치세법 제52조 제4항에 따라 그 납부기한 이내에 부가가치세를 대리납부하고 지체 없이 그 증빙(영수증, 납부서 등)을 양도

인에게 제공하기로 한다. 명확히 하면, 조정 전 양수도대금 및 최종 양수도대금은 부가가치세를 포함하지 아니한다. 양도인은 대리납부를 위하여 양도인의 협력이 필요한 경우 상업적으로 합리적인 협력을 제공한다.

- (2) 회계, 세무 목적으로 양수도대금을 양도대상 별로 세분할 필요가 있는 경우에는, 당사자들은 거래종결일 전까지 각 양도대상 별로 배분될 금액을 확정하기 위해 협의하기로 한다. 당사자들이 위 배분에 합의하는 경우 각 당사자는 그와 같이 합의된 배분금액을 반영하여 세금 관련 신고서를 작성 및 제출해야 하고, 어떠한 정부기관에 대한 관계에서, 또는 절차에 있어 합의된 배분금액과 상반되거나 일치하지 않는 입장을 취하지 않아야 한다. 당사자들이 이러한 배분에 합의하지 못하는 경우에도, 이는 일방 당사자에게 본 계약을 해제하거나 본건 거래의 거래종결을 거부할 권리를 부여하지 아니한다. 당사자들이 배분에 합의하지 못한 경우로서 해당 배분이 부가가치세의 세액에 영향을 미치는 경우, 당사자들은 (i) 국내 4대 회계법인(삼일회계법인, 삼정회계법인, 한영회계법인, 안진회계법인)을 의미하며, 제4.5조에서도 같음) 또는 당사자들이 달리 합의하는 회계법인 중 하나의 회계법인을 공동으로 선임하여 제(1)항에 따른 세금계산서 발행일 전일까지 합의하지 못한 배분 기준에 대한 의견을 제출하도록 하고(회계법인의 보수는 당사자들이 절반씩 분담함), (ii) 당사자들이 필요하다고 합의한 경우 해당 배분기준에 관한 세법 해석의 사전답변신청(이하 “사전답변신청”)을 과세당국에 제출한다. (iii) (a) 당사자들이 사전답변신청이 불필요하다고 합의한 경우 당사자들은 위 (i)에 따른 회계법인의 의견에 따라 세금계산서를 발행하고, (b) 당사자들이 합의 후 사전답변신청을 과세당국에 제출하여 제(1)항에 따른 세금계산서 발행일 전일까지 과세당국의 회신이 제공된 경우 당사자들은 해당 회신 및 위 (i)에 따른 회계법인의 의견(양자가 상충하는 경우 과세당국의 회신이 우선함)에 따라 세금계산서를 발행하며, (c) 당사자들이 합의 후 사전답변신청을 과세당국에 제출하였으나 제(1)항에 따른 세금계산서 발행일 전일까지 과세당국의 회신이 제공되지 아니한 경우 당사자들은 위 (i)에 따른 회계법인의 의견에 따라 세금계산서를 발행하고 사전답변신청의 취하 여부에 대하여 협의하며, 만약 사전답변신청을 취하지 아니하여 위 세금계산서 발행일 이후에 과세당국으로부터 회계법인의 의견과 다른 내용의 회신이 제공되는 경우 당사자들의 합의로 그에 따른 수정 세금계산서의 발행 여부를 결정하기로 한다.

제5조 거래종결

5.1 거래종결일.

본건 거래의 종결(이하 “거래종결”)은, 제6조에 규정된 거래종결의 선행조건이 모두 충족(제6조에서 정한 바에 따라 일방 당사자가 거래종결의 선행조건 충족을 면제한 경우를 포함하며, 이하 제5.1조에서 같음)되는 것을 전제로 하여, 2025. 1. 31. 오전 10시(단, 위 일시까지 제6조에 규정된 거래종결의 선행조건이 모두 충족되지 않는 경우 위 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 날이 속하는 달의 말일의 오전 10시) 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시(이하 “거래종결일”)에 서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 34층 법무법인(유한) 화우의 회의실 또는 당사자들이 달리 합의하는 장소에서 이루어진다. 당사자들이 별도 서면으로 합의하지 않는 한, 양도대상의 이전은 거래종결일 23:59:59(한국 서울 표준시 기준)에 이루어진 것으로 본다.

5.2 거래종결 시 양도인의 이행사항.

양도인은 거래종결일에 양수인이 제5.3조의 의무를 모두 이행하는 것과 동시에 양수인에게 다음의 각 사항을 이행하여야 한다. 양도인은 본 계약이 달리 정하는 경우를 제외하고 양도대상을 그 종류별로 요구되는 이전방법에 따라 어떠한 제한부담이 없는 상태로 양수인에게 이전하여야 한다.

- (1) 양도대상 자산에 대한 점유(양도대상 정보 중 문서의 형태로 보관되는 경우 그 문서를 인도하고, 전자적 방식으로 보관되는 경우 적합한 저장장치에 이전하여 그 저장장치를 인도하며, 저장장치의 인도가 불가능한 경우 양도대상 정보에 대한 접근(양수인이 원하는 시기에 양수인의 어떠한 비용 부담이나 지출 없이 즉각적으로 이루어질 수 있는 접근이어야 하며, 양도인은 이를 위하여 필요한 경우 거래종결일 후 양도인 또는 그 계열회사의 협조가 양수인에게 제공되도록 하여야 함), 관리 및 처분 권한을 이전함)의 이전
- (2) 양도대상 부동산 및 양도대상 동산에 대해 양수인이 단독으로 본 계약의 조건에 따른 소유권 이전등기 및 (관련 법률에 따라 필요한 경우) 소유권 이전등록을 하기 위해 양도인이 제공하여야 하는 일체의 서류 교부
- (3) 제한부담이 설정된 양도인 소유의 양도대상 자산에 대해 해당 제한부담의 말소(말소등기 및 말소등록을 포함하되 이에 한정되지 아니함)를 하기 위하여 필요한 일체의 서류 교부
- (4) 양도대상 채권의 양도에 관한 양도인의 확정일자부 채권양도 통지서 또는

해당 채무자의 확정일자부 승낙서 교부(양도대상 채권에 대해 제공된 유치권, 질권, 저당권, 보증 기타 담보권의 권리자 명의를 양도인에서 양수인으로 변경하고 관련 권리를 양수인에게 이전하기 위하여 필요한 서류 교부 포함)

- (5) 양도대상 지식재산권에 대해 양수인이 단독으로 본 계약의 조건에 따른 이전등록 또는 출원인 명의변경을 하기 위해 양도인이 제공하여야 하는 일체의 서류 교부
 - (6) 관련 법률에 따라 양수인으로의 양도대상 인허가의 승계, 명의변경 또는 신규 취득을 위한 변경신고, 변경등록, 승계신청, 신규취득 신청 등의 조치(이하 "양도대상 인허가 취득 조치")를 양수인이 단독으로 취하기 위해 양도인이 제공하여야 일체의 서류 교부(단, 관련 법률에 따라 거래종결일 이전에 양수인이 양도대상 인허가 취득 조치를 취할 필요가 있는 경우 양수인은 거래종결일 전에 양도대상 인허가 취득 조치를 취하고, 양도인은 이를 위하여 필요한 협력을 제공하여야 함)
 - (7) 양도대상 계약의 계약서 원본 및 거래종결일까지 정구한 양도대상 계약의 이전을 위한 계약상대방의 동의를 확인하는 문서 또는 양도대상 계약의 이전을 위한 경계계약서 기타 당사자 변경을 위한 계약서 또는 합의서 교부
 - (8) 거래종결일까지 정구한 양도대상 채무의 면책적 채무인수에 대한 해당 채권자의 확정일자부 승낙서 교부
 - (9) 승계대상 임직원으로부터 정구한 근로이전동의서 교부
 - (10) 거래종결일까지 제8.1조 제(11)항에 따라 양도대상 보험의 피보험자 또는 계약자가 양수인으로 변경된 양도대상 보험에 관한 보험증서 등 그 변경 사실을 확인할 수 있는 서류를 교부
 - (11) 조정 전 양수도대금에 대한 영수증 교부
 - (12) 거래종결일 직전 영업일자로 발급받은 양도인의 국세 및 지방세 납세증명서 사본의 교부
- 기타 본 계약의 조건에 따른 양도대상 자산의 이전 및 양도대상 채무의 승계를 완료하기 위해 양도인이 제공할 것이 필요하거나, 양수인이 합리적으로 요청하는 기타 서류

5.3 거래종결 시 양수인의 이행사항.

양수인은 거래종결일에 양도인이 제5.2조의 의무를 모두 이행하는 것과 동시에 양도인에게 다음의 각 사항을 이행하여야 한다.

- (1) 조정 전 양수도대금에서 계약금을 차감한 금원을 양도인이 지정한 계좌(양도인은 거래종결일로부터 3영업일 전까지 양수인에게 위 계좌를 통지해야 함)에 즉시 인출 가능한 원화로 입금(단, 이 때 양수인은 옥산공장의 관리기관이 양수인을 옥산공장의 양도대상자로 선정함에 있어 옥산공장의 처분가격으로 결정한 금액과 나머지 금액으로 나누어 각각 구분·입금하여야 함)
- (2) 본 계약의 조건에 따라 양도대상 자산의 이전, 양도대상 채무의 인수, 양도대상 계약의 이전 및 승계대상 임직원의 승계를 완료하기 위하여 양수인이 제공할 필요가 있거나, 양도인이 합리적으로 요청하는 기타 서류 교부 및 협력 이행
- (3) 제5.2조에 따른 양도인의 이행 사항이 모두 이행되었음을 확인하는 확인서 교부
- (4) 공정거래법상 기업결합승인(조건부 또는 부담부 승인 포함)을 포함하여 양수인이 관련 법률에 따라 거래종결 이전에 취득 또는 이행하여야 하는 본 건 거래에 관한 인허가를 모두 취득 또는 이행하였음을 증명하는 서류의 사본 교부

제6조 거래종결의 선행조건

6.1 양수인의 거래종결의무의 선행조건.

양수인이 거래종결을 행할 의무는 다음 각 항의 조건이 거래종결일 또는 그 이전까지 모두 충족되는 것(또는 전부 또는 일부 조건이 충족되지 않더라도 양수인이 그 조건의 충족을 면제하는 것)을 선행조건으로 한다.

- (1) 본 계약 제7.1조 및 제7.2조에 규정된 양도인의 진술 및 보장이 중요한 면에서 진실하고 정확할 것(단, 제7.1조 제(1)항 내지 제(2)항의 진술 및 보장은 위 규정에도 불구하고 제한 없이 완전히 진실하고 정확하여야 함)

- (2) 양도인이 거래종결일 또는 그 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 이행하거나 준수할 것
- (3) 제8.1조 제(3)항에 따라 본건 거래를 승인하는 양도인 및 양수인의 주주총회 결의가 각각 이루어질 것
- (4) 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법률이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분, 조사, 처분, 기타 조치가 존재하지 아니할 것
- (5) 본 계약 체결일부터 거래종결일까지 중대한 부정적 영향이 발생하지 아니할 것
- (6) 공정거래법상 기업결합승인(조건부 또는 부담부 승인 포함)을 포함하여 관련 법률에 따라 거래종결 이전에 취득 또는 이행하여야 하는 본건 거래에 관한 인허가(이하 “필요적 정부승인”)가 모두 취득 또는 이행되었을 것
- (7) 산업집적법에 따라 관리기관이 양수인을 옥산공장의 양도대상자로 선정하였을 것
- (8) 양수인이 양도대상 부동산 중 산업집적법에 따른 산업단지에 소재한 부동산에 관하여 산업단지 관리기관과 입주계약을 체결 완료하였을 것
- (9) 양수인이 본건 거래를 종결하기 위해 필요한 자금을 금융기관으로부터 만족할 만한 조건으로 확보하여 인출 완료하였을 것
- (10) 본건 부속계약서가 모두 적법하게 체결되어 거래종결일에 유효하게 존속하고 있을 것

6.2 양도인의 거래종결의무의 선행조건.

양도인이 거래종결을 행할 의무는 다음 각 항의 조건이 거래종결일 또는 그 이전까지 모두 충족되는 것(또는 전부 또는 일부 조건이 충족되지 않더라도 양도인이 그 조건의 충족을 면제하는 것)을 선행조건으로 한다.

- (1) 본 계약 제7.3조에 규정된 양수인의 진술 및 보장이 중요한 면에서 진실하고 정확할 것{단, 제7.3조 제(1)항 내지 제(2)항의 진술 및 보장은 위 규정에도 불구하고 제한 없이 완전히 진실하고 정확하여야 함}

- (2) 양수인이 거래종결일 또는 그 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 이행하거나 준수할 것
- (3) 제8.1조 제(3)항에 따라 본건 거래를 승인하는 양도인 및 양수인의 주주총회 결의가 각각 이루어질 것
- (4) 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법률이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분, 조사, 처분, 기타 조치가 존재하지 아니할 것
- (5) 공정거래법상 기업결합승인(조건부 또는 부담부 승인 포함)를 포함하여 필요적 정부승인이 모두 취득 또는 이행되었을 것
- (6) 산업집적법에 따라 관리기관이 양수인을 옥산공장의 양도대상자로 선정하였을 것
- (7) 본건 부속계약서가 적법하게 체결되어 거래종결일에 유효하게 존속하고 있을 것

[Redacted text block]

6.3 선행조건 관련 거래종결 의무.

선행조건 불충족에 책임 있는 당사자는 해당 선행조건 불충족을 주장하여 거래종결 의무의 이행을 거부할 수 없다.

제7조 진술 및 보장

7.1 양도인의 진술 및 보장.

양도인은 양수인에 대하여, 공개자료에 포함된 사항을 제외하고, 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 제7.1조에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재 또는 그 기간 동안) 다음 각 항이 진실하고 정확함을 진술 및 보장한다.

- (1) 설립과 존속. 양도인은 대한민국의 법률에 따라 적법하게 설립되고 유효하게 존속하는 회사이다.
- (2) 권한 및 능력. (i) 양도인은 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이

행하는 데 필요한 권한과 능력을 가지고 있고, (ii) 양도인은 본 계약 체결일 현재 본 계약을 체결하기 위해, 거래종결일 현재 본 계약에 따른 의무를 이행하기 위해, 각각 필요한 유효하고 적법한 내부수권절차를 모두 거쳤다.

- (3) 정관, 법률 및 계약의 준수. 양도인이 본 계약을 체결하고, 본 계약에 따른 의무를 이행하는 것은 (i) 양도인의 조직서류나 주주총회 및 이사회 결의, (ii) 양도인에게 적용되는 법률 또는 인허가, (iii) 양도대상 계약에 위반되지 아니한다.
- (4) 소송의 부존재. 양도인에 대하여 본 계약의 체결 또는 그 이행을 금지하거나 제한하는 내용의 소송은 제기되지 아니하였고, 양도인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
- (5) 구속력 및 집행 가능성. 본 계약은 양도인에 의하여 적법·유효하게 체결되어 구속력이 있으며, 양도인에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행 가능하다.

7.2 양도인의 양도대상에 관한 진술 및 보장

양도인은 양수인에 대하여, 공개자료에 포함된 사항을 제외하고, 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 제7.2조에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재 또는 그 기간 동안), 양도대상에 관한 다음 각 항이 진실하고 정확함을 진술 및 보장한다.

- (1) 재무상태표. 재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었고, 기준일 현재 본건 사업의 재무상태를 중요성의 관점에서 정확하고 적절하게 반영하고 있다.
- (2) 양도대상 자산. 양도인은 양도대상 자산에 대한 적법한 소유권 또는 사용권을 보유하고 있다. 양도대상 동산은 통상적인 마모 및 손실을 제외하고 현재 용도대로 사용하는 데 중요한 면에서 적절한 상태이며, 통상적인 유지보수를 제외하고는 중대한 자본적 지출을 필요로 하지 않는다. 양도인이 알고 있는 한, 본 계약에 따른 거래종결시 양수인은 양도인으로부터 본 계약의 조건에 따라 양도대상 자산에 대한 완전한 소유권 또는 사용권을 일체의 제한부담이 없는 상태로 취득할 수 있다.
- (3) 양도대상 채권. 양도대상 채권은 적법, 유효하게 성립되었고, 법률적으로 유효하고 구속력이 있으며, 해당 채무자를 상대로 집행이 가능하다.
- (4) 양도대상 계약. 양도대상 계약은 적법, 유효하게 체결되었고, 계약기간 만

료로 종료된 것을 제외하고 모두 유효하며, 해당 계약의 각 당사자에게 구속력이 있다. 양도인은 양도대상 계약을 중요한 점에서 준수하고 있다.

- (5) 양도대상 인허가. 양도대상 인허가는 본건 사업을 영위하기 위하여 필요한 중요한 인허가의 전부이다. 양도대상 인허가는 모두 유효하며 양도인은 동 인허가에서 요구되는 조건을 중요한 면에서 준수하고 있다.
- (6) 양도대상 채무. 양도인이 알고 있는 한, 양도대상 채무는 본 계약 체결일 현재 양수인이 본 계약에 따라 인수하게 되는 채무의 전부이고, 양도대상 채무 이외에는 본건 사업과 관련하여 본 계약 체결일 현재 유효하게 성립되어 있는 것으로서 양수인이 부담하여야 하는 일체의 채무가 존재하지 아니한다.
- (7) 승계대상 임직원. 양도인은 승계대상 임직원과 관련하여 근로기준법 등의 법률, 취업규칙을 포함한 내부규정 및 근로계약과, 이러한 법률, 내부규정 및 근로계약에 따라 승계대상 임직원에게 제공할 의무가 있는 임금, 각종 수당, 상여금, 퇴직금, 근로시간, 휴일, 휴가, 기타 복리후생 등의 모든 근로 조건을 중요한 면에서 준수하고 있다. 본 계약의 체결 및 이행은 승계대상 임직원에게 대한 임금, 퇴직위로금, 퇴직보상금 등의 추가 지급의무를 발생시키거나, 지급금액이나 혜택의 증액 기타 부담의 가중을 초래하거나, 지급의무의 지급기한 또는 행사시기를 앞당기지 않으며, 관련 법률, 내부규정 및 근로계약상 규정된 의무의 변경을 초래하지 않는다. 양도인에 과업, 단체 행동 또는 중대한 노사분쟁이 진행 중이지 않고, 양도인이 알고 있는 한 그 우려도 없다.
- (8) 소송. 양도인이 알고 있는 한, 본 계약 체결일 현재 본건 사업, 양도대상, 승계대상 임직원과 관련하여 양도인을 피고(또는 피신청인)로 하여 제기되었거나 계속 중인 소송 또는 법적절차는 존재하지 아니한다.
- (9) 양도대상 보험. 양도인은 본건 사업과 관련하여 법률상 또는 계약상 가입이 강제되는 모든 보험에 가입하고 있다. 양도대상 보험의 계약은 유효하고, 보험료가 기한 내 전액 납입되었으며, 양도인은 가입 또는 체결한 보험 계약을 위반하고 있지 않고, 보험회사 기타 제3자로부터 취소, 해제, 해지, 갱신불가, 보험료 증액, 보험금 지급 거절 기타 양도인에 불리한 내용의 통지를 받은 바 없다.
- (10) 법률 준수. 양도인은 본건 사업, 양도대상, 승계대상 임직원과 관련하여 적용되는 법률을 중요한 면에서 준수하여 왔고, 정부기관으로부터 이에 관한

법률의 위반에 대하여 통지 또는 고지 받은 사실이 없다.

- (11) 조세. 양도인은 본건 사업과 관련하여 (i) 기한 내에 모든 납세 신고를 이행하였고, (ii) 법률상 납부하여야 하는 조세(다만, 납기일이 도래하지 않은 조세는 제외)를 모두 납부하였다.
- (12) 환경, 안전 및 보건. 양도인은 (i) 본건 사업의 수행, 양도대상 자산의 소유나 운영에 필요한 모든 환경, 안전 및 보건 관련 중요한 정부승인을 취득하여, 유효하게 보유하고 있으며, 그 정부승인의 조건 및 본건 사업이나 자산에 적용되는 모든 환경, 안전 및 보건 관련 법률을 중요한 점에서 준수해왔고, (ii) 양도인이 본건 사업과 관련하여 현재 또는 과거에 소유 또는 사용한 어떤 부동산도 양도인에게 책임 있는 사유로 환경 관련 법률상 복원이 요구될 수 있는 유해물질에 의해 오염된 사실이 없으며, (iii) 정부기관으로부터 환경, 안전 및 보건 관련 법률 위반에 대한 청구나 통지도 받은 사실이 없고, 이와 관련하여 계류 중인 법적절차는 없다.

7.3 양수인의 진술 및 보장.

양수인은 양수인에 대하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 제7.3조에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재 또는 그 기간 동안) 다음 각 항이 진실하고 정확함을 진술 및 보장한다.

- (1) 설립과 존속. 양수인은 대한민국의 법률에 따라 적법하게 설립되고 유효하게 존속하는 회사이다.
- (2) 권한 및 능력. (i) 양수인은 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하는데 필요한 권한과 능력을 가지고 있고, (ii) 양수인은 본 계약 체결일 현재 본 계약을 체결하기 위해, 거래종결일 현재 본 계약에 따른 의무를 이행하기 위해, 각각 필요한 유효하고 적법한 내부수권절차를 모두 거쳤다.
- (3) 정관, 법률 및 계약의 준수. 양수인이 본 계약을 체결하고, 본 계약에 따른 의무를 이행하는 것은 (i) 양수인의 조직서류나 주주(사원)총회 및 이사회 결의, (ii) 양수인에게 적용되는 법률 또는 인허가, (iii) 양수인이 당사자인 계약이나 약정에 위반되지 아니한다.
- (4) 본건 거래를 위한 제3자 승인. 공정거래법상 기업결합승인을 제외하고, 양수인이 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하는 것과 관련하여 요구되는 필요적 정부승인이나 제3자의 동의나 승인은 존재하지 아니한

다.

- (5) 소송의 부존재. 양수인에 대하여 본 계약의 체결 또는 그 이행을 금지하거나 제한하는 내용의 소송은 제기되지 아니하였고, 양수인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
- (6) 구속력 및 집행 가능성. 본 계약은 양수인에 의하여 적법·유효하게 체결되어 구속력이 있으며, 양수인에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행 가능하다.
- (7) 자금 능력. 양수인은 본 계약에 따라, 거래종결일에 조정 전 양수도대금을 모두 지급하고, (해당되는 경우) 거래종결 후 정산금액을 모두 지급하며, 법률상 부가가치세 대리납부가 요구되는 시점에 본 계약에 따른 부가가치세 대리납부의무를 이행하는 데에 필요한 충분한 자금을 그러한 자금의 각 소요 시점에 가지고 있거나 조달할 수 있다.
- (8) 독립된 조사. 양수인은 합리적인 투자자이고, 본건 거래를 진행하기로 한 양수인의 결정은 양도인이 제공한 자료의 범위 내에서 본건 사업의 재무상태 등과 양수인이 본건 거래와 관련하여 고려한 기타 요소들에 대한 양수인의 독자적인 평가에 기초한 것이다.

7.4 양도인의 진술 및 보장의 범위.

- (1) 본 계약의 다른 어떠한 조항에도 불구하고, 제7.1조 및 제7.2조에 기재된 양도인의 진술 및 보장은 양도인이 양수인에 대하여 제공하는 진술 및 보장의 전부이며, 양도인은 제7.1조 및 제7.2조에 기재된 진술 및 보장 이외에 양도인, 양도대상, 승계대상 임직원, 본건 사업, 본건 거래 또는 기타 사항에 대하여 어떠한 명시적 또는 묵시적인 진술이나 보장도 하지 아니한다.
- (2) 양도인이 본건 거래에 관한 실사, 기타 경로를 통해 양수인등에게 제공한 본건 사업 관련 예측, 경영목표, 사업계획, 추정, 전망에 대하여는 어떠한 진술이나 보장도 제공되지 않았고, 이는 어떠한 사유로도 본 계약상 손해배상의 근거나 대상이 되지 아니한다.

제8조 **확약**

8.1 거래종결 이전 확약사항.

당사자들은 본 계약 체결일로부터 거래종결일까지 사이(단, 제8.1조에서 달리 명

시된 경우에는 그 일자 또는 기한까지)에 다음의 행위를 하거나 하지 않을 것을 약속한다.

- (1) 거래종결을 위한 노력. 당사자들은 제6조에 규정된 거래종결의 선행조건을 충족시키기 위하여 최선의 노력을 다하여야 하고, 본 계약에 따라 부담하는 의무를 이행하여야 하며, 기타 본건 거래의 종결을 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다. 당사자들은 본 계약에 규정된 진술 및 보장, 확약 및 기타 의무의 위반이나, 그러한 위반을 초래할 수 있는 사실이 발생하거나 그러한 사실의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 이를 상대방 당사자에게 신속하게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 본 항에 따라 일방 당사자가 상대방 당사자에게 해당 사실을 통지하더라도 이는 관련 위반을 치유하거나 변경, 시정하는 것으로 간주되지 아니한다.
- (2) 사업의 운영. 본 계약에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는, 양도인은 본 계약 체결일로부터 거래종결일(본 계약이 해제되는 경우 해제일)까지 사이에 본건 사업을 통상적인 사업과정에 따라 운영해야 하며, 양수인의 사전 서면동의 없이 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.
 1. 양도대상 자산의 이전, 처분, 변경 또는 취득(단, 통상적인 영업과정에 따른 것은 제외)
 2. 양도대상 계약의 체결, 기존의 계약조건에 대한 불리한 변경 및 취소, 해지 등 계약의 종료(단, 동일한 조건으로 기간만료 후 갱신되는 경우, 본 계약상 명시적으로 예정된 거래 또는 통상적인 영업과정 내에서 신규 체결하는 경우는 제외)
 3. 승계대상 임직원의 신규 채용 또는 해고 등 근로관계 종료 및 통상적인 사업과정을 벗어나는 승계대상 임직원의 임금, 상여금 또는 기타 보수의 인상 및 기타 이에 준하는 근로조건의 중대한 변경
 4. 통상적인 사업과정을 벗어나는 본건 사업 관련 자본적 지출 또는 투자
- (3) 주주총회 승인. 양도인과 양수인은 각각 2025. 1. 30. 전까지 본건 거래를 승인하기 위한 자신의 주주총회(이하 총칭하여 “본건 주주총회”)를 개최하여야 하고, 본건 주주총회에서 본 계약의 내용 및 조건에 따른 본건 거래를 승인하는 내용의 상법 제374조 제1항에 따른 결의가 이루어지도록 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 한다.

- (4) 필요적 정부승인 등. 당사자들은 관련 법률 및 당해 당사자가 체결한 계약에 의하여 요구되는 허가, 인가, 동의, 승인, 신고수리 등 본건 거래와 관련하여 필요한 절차를 이행하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 한다. 당사자들은 본건 거래와 관련하여 양수인이 득하여야 하는 필요적 정부승인을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하도록 한다.
1. 양도인은 양수인이 요청하는 경우 관할 정부기관에게 제출할 예정인 신청서, 신고서, 제출자료, 회신 또는 기타 자료나 정보(이하 "신고서들")의 작성에 필요한 정보를 제공(단, 영업비밀 기타 법률 또는 계약상 거래종결 전 제공하기 어려운 정보는 필요적 정부승인을 얻기 위해 필요한 범위에서 비밀유지를 전제로 법률 자문사간에만 공개하거나 식별 불능 처리를 할 수 있으며, 신고서들을 포함하여 아래 각 호에서 양도인 또는 양수인이 상대방에게 문서, 자료 또는 정보 등을 제공하여야 하는 경우 동일함)하는 등 합리적인 협력을 제공한다.
 2. 양수인은 신고서들을 정부기관 또는 제3자에게 제출하기 전에 이를 미리 양도인에게 제공하고, 그에 대한 양도인의 합리적인 의견을 반영하여야 한다.
 3. 양수인은 양도인이 관련 정보 제공 등 필요한 협조를 모두 제공하는 것을 전제로, 본 계약 체결일로부터 늦어도 7영업일 이내에 신고서들을 관할 정부기관에게 제출하고, 지체 없이 그 신고서등 사본과 제출 증빙을 양도인에게 제공하여야 한다.
 4. 양수인은 양도인의 요청이 있을 경우 필요적 정부승인의 진행상황을 양도인과 공유하여야 하고, 필요적 정부승인과 관련하여 정부기관으로부터 수령한 여하한 통지, 회신, 보정명령, 추가 자료제출 요구 또는 기타 업무 연락(구두로 이루어진 업무 연락의 주요 내용을 포함함)이 있는 경우 그 내용 및 정부기관의 요청에 대한 회신 계획을 양도인에게 합리적인 기간 내에 통지하고, 그와 관련하여 양도인의 합리적인 의견을 반영하며, 신속하게 해당 통지, 회신, 보정명령, 추가 자료 제출 요구 또는 기타 업무 연락에 대하여 대응하여야 한다.
 5. 양수인은 필요적 정부승인의 지연, 거부, 거절 또는 조건 또는 부담부승인을 초래할 것으로 합리적으로 예상되는 상황을 알게 되는 경우, 이를 양도인에게 즉시 서면으로 통지하여야 하고, 실제로 조건이나 부담이 부과되는 경우 이를 이의 없이 수용하여야 하며, 그에 소요되는 비용을 부담한다(단, 중대한 부정적 영향이 발생하는 경우는 제외). 명확히 하면, 필요적 정부승인에 중대한 부정적 영향이 발생하는 경우에 해당하지 않는 어떠한 조건이나 부담이 부가되더라도, 양수인은 거래종결

시 자신의 의무 이행을 거절, 유보 또는 연기하거나 본 계약의 조건에 대한 변경을 요구할 수 없다.

6. 양수인은 필요적 정부승인(조건부 또는 부담부 승인을 포함함)을 받는 경우 즉시 그 사본을 양도인에게 제공하여야 한다.

- (5) 업무 협조. 양도인은, 인허가의 획득 기타 정부기관과의 업무진행, 신속한 거래종결 및 거래종결 후 통합작업의 준비를 위해 양수인(양수인의 임직원, 대리인 및 자문사를 포함하며, 이하 본 항에서 동일함)이 합리적으로 요청하는 경우(단, 2영업일 전까지 방문 장소 및 면담 대상자 등을 특정하여 양도인에게 서면으로 방문, 면담 등을 요청하여야 함), 양도인의 영업시간 내에 업무를 방해하지 않고 사업에 중대한 지장을 초래하지 아니하는 범위 내에서, 양수인이 양도인의 사무실을 방문하고, 임직원을 면담하여 본건 사업에 관해 논의하며, 본건 사업 관련 자산, 장부 및 기록을 열람 및 사본 제공할 수 있도록 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 한다. 단, 본 항에 따른 정보접근은 양도인이 해당 자료나 정보를 보관하고 있으며 그 제공이 관련 법률 또는 계약에 위반되지 아니하는 범위 내에서만 이루어질 수 있다.

- (6) 양도대상 채권에 관한 통지. 양도인은 양도대상 채권의 양도에 관하여 해당 채무자에 대한 통지를 하거나 해당 채무자의 승낙을 받아야 한다(위 통지 또는 승낙은 확정일자를 갖춘 것이어야 함).

- (7) 양도대상 계약 상대방의 동의서 징구. 양도인은 거래종결일의 직전 영업일 까지 양도대상 계약의 계약상대방으로부터 양도대상 계약을 양수인에게 이전하는 것에 관한 동의서(양도인, 양수인 및 해당 계약상대방 사이에 양도대상 계약의 이전에 필요한 경개 내지 변경계약서 체결을 포함)를 받기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 다하고, 양수인은 이에 필요한 협조를 제공한다. 다만, 양도대상 계약 중 양수인이 그 양도대상 계약의 상대방의 신규 거래처 등록 절차를 거쳐 양수인 명의로 직접 신규 계약을 체결하는 방식으로 이전받아야 하는 양도대상 계약의 경우, 양도인과 양수인은 양수인이 위 신규 거래처 등록 및 신규 계약 체결을 할 수 있도록 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 한다.

- (8) 근로이전동의서 징구. 양도인은 승계대상 임직원으로부터 근로이전동의서를 징구하여 양수인에게 교부하여야 한다.

- (10) 옥산공장 처분신청 등. 양도인은 거래종결 이전에 양수인이 산업집적법에 따른 옥산공장의 양도대상자로 선정될 수 있도록 상업적으로 합리적인 노력을 다하고, 양수인은 이에 필요한 협조를 제공한다.
- (11) 양도대상 보험 이전 조치. 양도인은 양도대상 보험 중 (i) 별지 2.1(7) 기재 표의 '변경방법' 항목에 '피보험자 추가'로 표시된 양도대상 보험에 대해서는 해당 양도대상 보험의 피보험자를 양수인으로 변경하기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 다하고, (ii) 별지 2.1(7) 기재 표의 '변경방법' 항목에 '계약자 변경'으로 표시된 양도대상 보험에 대해서는 해당 양도대상 보험의 계약자를 양수인으로 변경하기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 다하여야 한다. 양수인은 본 항에 따른 양도대상 보험의 피보험자 또는 계약자 변경을 위하여 필요한 협조를 제공한다.
- (12) 약식 계약서. 특정한 양도대상 자산의 이전, 인허가 신청 등 본 계약을 이행하고 본건 거래를 완료하는 과정에서 정부기관에 제출하기 위하여 필요한 경우로서, 양도인 또는 양수인이 이를 위한 약식 계약서를 작성 및 체결하고자 하는 경우, 상대방 당사자는 이에 협조하고 해당 약식 계약서를 작성 및 체결하기로 한다. 해당 약식 계약서는 본 계약에 규정된 내용 및 조건과 다른 내용 및 조건을 규정할 수 없고, 당사자들 사이에서는 본 계약이 약식 계약서에 우선함을 확인한다.
- (13) 산업단지 입주계약의 체결. 양수인은 양도대상 부동산 중 산업집적법에 따른 산업단지에 소재한 부동산에 관하여 산업단지 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하며, 양도인은 이에 필요한 협조를 제공한다.

8.2 거래종결 후 확약사항.

당사자들은 거래종결 후 지체 없이(단, 본 조에서 달리 명시된 경우에는 그 일자나 기한까지 또는 그 기간 동안) 다음 각 항의 행위를 하거나 하지 않을 것을 확약한다.

- (1) 오인양도 자산의 사후 정산. 거래종결일 이후 양도대상이 아님에도 불구하고 여하한 사유로 양수인에게 양도된 자산이나 계약(그에 관한 일체의 권리 및 정보를 포함하며, 이하 본 항에서 "오인양도 자산")이 존재하는 경우,
- (i) 양수인은 이를 즉시, 양도인에게 통지하고 오인양도 자산이 양도인에게

적법하게 반환되도록 하여야 하며, (ii) 오인양도 자산과 관련하여 양도인이 합리적으로 요청하는 권리를 관련 법률 및 계약상 허용되는 범위에서 대신 행사하여야 하고, (iii) 양도인은 양수인에게 (i) 또는 (ii)의 조치를 취하도록 요구할 수 있다. 이와 동시에 양수인은 거래종결일부터 오인양도 자산을 선량한 관리자의 주의의무로서 보관 및 관리할 의무를 부담하며, 이에 관하여 여하한 경제적 이익을 취한 경우 이를 함께 양도인에게 반환한다. 양도인은 본 항에 따른 오인양도 자산의 반환 과정에서 양수인이 합리적인 범위에서 지출한 비용을 양수인에게 상환하여야 한다.

- (2) 양도 지연 자산 등의 처리. 거래종결일 이후 양도대상임에도 불구하고 여하한 사유로 양수인에게 양도되지 아니한 자산이나 계약(그에 관한 일체의 권리 및 양도대상 정보를 포함함)이 존재하는 경우 (i) 양도인은 이를 즉시 양수인에게 통지하고, 자신의 비용으로 양수인에게 적법하게 양도되도록 필요한 조치를 취하여야 하며, (ii) 그러한 자산이나 계약과 관련하여 양수인이 합리적으로 요청하는 권리를 관련 법률 및 계약상 허용되는 범위에서 대신 행사하여야 하고, (iii) 양수인은 양도인에게 (i) 또는 (ii)의 조치를 취하도록 요구할 수 있다. 이와 동시에 양도인은 거래종결일부터 이와 같이 양도되지 아니한 양도대상을 선량한 관리자의 주의의무로서 보관 및 관리할 의무를 부담하며, 이에 관하여 여하한 경제적 이익을 취한 경우 이를 함께 양수인에게 양도한다. 다만, 본 항에도 불구하고 양도인으로부터 양수인에게 이전될 것이 확정적으로 불가능한 양도대상의 경우 그에 따른 순자산 감소액을 제4.1조의 순자산 조정항목에 반영하여 양수도대금에서 차감하거나, 해당 순자산 조정절차가 이미 완료된 경우, 양도인이 해당 가액(순자산 감소액)을 양수인에게 별도로 지급하여 주기로 한다.
- (3) 자산의 공동사용 등. 거래종결일 이후 (i) 공통자산 중 양수인이 본건 사업을 거래종결일 현재 양도인이 영위하고 있는 것과 중요한 점에서 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 영위하기 위하여 필수적이거나 불가결한 자산 또는 (ii) 양도대상 자산 중 양도인이 잔존 사업을 거래종결일 현재 영위하고 있는 것과 중요한 점에서 실질적으로 동일하거나 유사한 방식으로 영위하기 위하여 필수적이거나 불가결한 자산{이하 (i) 및 (ii)를 총칭하여 “공동사용대상자산”}이 발견되는 경우, 당사자들은 상대방 당사자에게 자신이 소유한 공동사용대상자산을 사용할 수 있도록 허락하되, 구체적인 사용 조건은 당사자들이 선의로 협의하여 정하기로 한다. 이를 위하여 당사자들은 신의성실로 협의하여 공동사용대상자산에 관한 사용대차, 서브라이센스(sub-license), 라이선스백(license-back) 기타 필요한 계약을 체결하기로 한다.

- (4) 방어권 보장 등. 양도인이 거래종결일 이후 법률이나 정부기관의 명령 등에 의해 요구되거나, 또는 정부기관의 조사와 관련하여 방어권을 행사하거나 자신이 당사자인 소송의 수행을 위해 필요하여 본건 사업의 장부 및 기록의 열람, 본건 사업의 자료 및 정보의 제공을 요청하는 경우, 양수인은 양도인 또는 그 대리인에게 그와 같은 장부 및 기록의 열람을 허용하고, 필요한 자료 및 정보를 제공하여야 한다.

[Redacted text block]

제9조 해제

9.1 상호 합의에 의한 해제.

본 계약은 당사자들의 서면 합의에 따라 해제될 수 있다.

9.2 일방 당사자에 의한 해제.

다음 각 호의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우, 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 본 계약을 즉시 해제할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사유 발생에 책임 있는 당사자는 해당 사유를 이유로 본 계약을 해제할 수 없다.

1. 어느 당사자가 본 계약상의 진술 및 보장, 확약 또는 기타 의무사항을 중대하게 위반하고, 그 위반이 시정 불가능하거나 상대방 당사자로부터 그 위반의 시정을 요구하는 서면 통지를 받은 날로부터 일십(10)영업일 이내에 그러한 위반사항을 시정하지 못한 경우, 상대방 당사자에 의하여. 단, 본 호에 따른 해제권 행사가 제7.1조 또는 제7.2조에 규정된 양도인의 진술 및 보장이 중요한 면에서 정확하지 않거나 진실되지 않은 것을 이유로 하는 경우에는 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생한 경우에 한함.
2. 어느 당사자의 귀책사유 없이 본 계약 체결일로부터 6개월(당사자들 간 서면 합의로 연장할 수 있음)이 되는 날까지 거래종결이 이루어지지 아니하는 경우(단, 본 호 이외의 제9.2조 각 호에 해당하는 경우 위 각 호에 의하고 본 호를 적용하지 아니함), 각 당사자에 의하여.
3. 기업결합승인 기타 양수인이 본건 거래를 위하여 거래종결 전에 취득하거나 이행하여야 하는 필요적 정부승인에 대하여 정부기관이 최종적

으로 불승인 처분을 하는 경우, 각 당사자에 의하여.

4. 산업집적법에 따른 관리기관이 최종적으로 양수인을 옥산공장의 양도 대상자로 선정하는 것을 거부하는 경우, 각 당사자에 의하여.
5. 본건 주주총회에서 본건 거래를 승인하는 안건이 부결되는 경우, 각 당사자에 의하여.
6. 본 계약 체결일 이후에 중대한 부정적 영향이 발생한 경우
7. 제6조에서 정한 일방 당사자의 거래종결의무의 선행조건이 충족되었거나 포기되었음에도 불구하고, 해당 당사자가 자신의 거래종결의무를 이행하지 아니하는 경우(단, 상대방 당사자는 자신의 거래종결의무 이행의 제공을 완료하여 해당 당사자의 지체책임을 발생시킨 상태여야 함), 상대방 당사자에 의하여.

9.3 해제권의 행사.

당사자들은 거래종결 후에는 어떠한 경우에도 본 계약을 해제할 수 없다. 당사자들이 본 계약을 해제하는 경우에는 언제나 그 전부를 해제하여야 하고 일부를 해제하는 것은 허용되지 아니한다. 어느 당사자가 본 계약을 해제하는 경우에는 상대방 당사자에게 서면 통지를 하여야 하고, 그 서면 통지가 상대방 당사자에게 도달함으로써 본 계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 즉시 해제된다.

9.4 해제의 효과.

본 계약이 제9.1조 또는 제9.2조에 따라 해제되는 경우, 본 계약은 별도의 조치 없이 즉시 효력을 상실한다. 다만, 제1조, 제9조 내지 제12조의 규정은 본 계약이 해제 기타 사유로 인하여 종료되는 경우에도 그 효력을 유지한다. 본 계약의 해제는 본 계약의 해제 이전에 본 계약의 위반으로 인하여 당사자가 부담하는 책임에는 영향을 미치지 아니한다.

9.5 계약금의 처리.

- (1) 양수인에게 책임 있는 사유로 인하여 본 계약이 해제되는 경우(양수인이 본건 거래를 위하여 거래종결 전에 취득하거나 이행하여야 하는 필요적 정 부승인에 대하여 정부기관이 최종적으로 불승인 처분을 하여 본 계약이 해제되는 경우를 포함함), 계약금 및 그 발생이자는 위약벌로서 양도인에게 확정적으로 귀속된다. 양수인은 신중한 협의와 논의를 거쳐 위약벌의 액수와 그 성격을 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 함을 양도인과 합의하였고, 그 감액이나 반환이 허용되지 않는다는 데 동의한다.

- (2) 양도인에게 책임 있는 사유로 인하여 본 계약이 해제되는 경우, 양도인은 양수인의 서면 요청을 받은 날로부터 10영업일 내에 양수인에게 계약금을 반환하고, 추가로 계약금 상당액을 위약벌로서 지급한다. 양도인은 신중한 협의와 논의를 거쳐 위약벌의 액수와 그 성격을 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 함을 양수인과 합의하였고, 그 금액이나 반환이 허용되지 않는다는 데 동의한다.
- (3) 당사자들에게 책임 없는 사유로 인하여 본 계약이 해제되는 경우, 양도인은 양수인에게 계약금을 양수인의 서면 요청을 받은 날로부터 10영업일 내에 반환한다.

제10조 손해배상

10.1 손해배상의무.

제10조에 규정된 조건과 제한을 전제로, 당사자 일방(이하 제10조에서 “배상의무자”)은 본 계약상 배상의무자의 (i) 진술 및 보장이 중요한 면에서 사실과 다르거나 정확하지 않은 경우 또는 (ii) 확약, 기타의 의무를 중요한 면에서 위반한 경우, 그 위반으로 인해 또는 이와 관련해 상대방 당사자(이하 제10조에서 “배상권리자”)에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

10.2 진술 및 보장, 거래종결 전 확약 기타 의무의 존속기간.

- (1) 각 당사자의 진술 및 보장은 거래종결일로부터 12개월이 되는 날까지 유효하게 존속하나, (i) 제7.1조 제(1)항 내지 제(2)항 및 제7.3조 제(1)항 내지 제(2)항의 진술 및 보장은 영구적으로 존속하고, (ii) 제7.2조 제(11)항(조세)에 규정된 진술 및 보장은 거래종결일로부터 5년까지, 제(7)항(승계대상 임직원) 및 제(12)항(환경, 안전 및 보건)에 규정된 진술 및 보장은 거래종결일로부터 3년까지 각 유효하게 존속한다.
- (2) 거래종결일 이전에 이행 또는 준수되어야 하는 확약 기타 의무 위반에 따른 손해배상책임은 거래종결일 이후에도 제한없이 유효하게 존속한다.
- (3) 본 계약의 다른 조항에도 불구하고, 배상권리자는 진술 및 보장이나 확약 위반을 이유로 손해배상청구를 하고자 할 경우, 제(1)항에서 규정한 존속기간 이내에 그 위반의 구체적인 항목, 내용 및 이로 인한 손해액을 특정(청구시점의 합리적인 예상금액을 포함하며, 특정이 어려운 경우 범위나 공식에 의한 최선의 금액을 특정할 수 있음)하여 항목별 근거자료와 함께 배상

의무자에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만 (i) 배상권리자가 위 기간 내에 위와 같은 서면 통지를 하지 않은 경우, 또는 (ii) 배상권리자가 위 기간 내에 위와 같은 서면 통지를 하였음에도 배상의무자가 이를 수령한 때로부터 9개월 이내에 배상의무자를 상대로 손해배상청구소송을 제기하지 아니하는 경우(당사자들간 달리 합의한 경우 제외), 해당 부분에 관한 손해배상청구권은 확정적으로 소멸한다.

10.3 손해배상책임의 제한. 본 계약에 따른 당사자들의 손해배상책임은 다음에 따라 제한된다.

- (1) 손해경감의무. 배상권리자는 배상의무자에게 손해배상청구를 할 수 있는 근거가 될 수 있는 사유나 사정을 인지한 때에는, (i) 합리적으로 조속한 시일 내에 동 사유나 사정의 인지 사실을 배상의무자에게 서면으로 통지하여 배상의무자가 필요한 조치를 취할 수 있도록 해야 하며, (ii) 그로 인한 손해를 최소화하기 위하여 모든 합리적인 조치를 취해야 한다. 그러한 통지 또는 조치의 해태로 인하여 발생하거나 추가된 손해에 대하여는 배상의무자에게 손해배상을 구할 수 없다.
- (2) 중복배상금지. 본 계약에 따른 손해배상책임은 손해배상을 초래하는 사실관계가 하나 이상의 진술 및 보장, 확약 또는 의무의 위반을 구성한다는 이유로 중첩적으로 발생되지 아니하며, 제4.1조에 따라 조정 전 양수도대금이 조정된 사유에 대해서는 중첩적으로 손해배상책임이 발생되지 아니한다.
- (3) 손익상계 등. 배상의무자가 본 계약에 따른 손해배상책임을 이행하기 전에 배상권리자가 본 계약에 따라 배상되는 손해에 대하여 제3자로부터 보험금 등의 금전이나 이익을 지급 또는 제공받거나 그러한 금전이나 이익을 지급 또는 제공받을 권리(그러한 금전이나 이익 및 권리를 총칭하여 이하 본 항에서 “권리 등”)를 갖게 되는 경우, 배상권리자는 배상의무자에 대한 손해배상청구를 하기 전에 그러한 권리 등을 지급 또는 제공받기 위한 모든 절차를 취해야 하고, 배상권리자가 제3자로부터 실제로 그와 같은 권리 등을 지급 또는 제공받은 경우에는 지급 또는 제공받은 권리 등의 액수만큼 배상의무자가 배상권리자에게 지급할 손해배상액은 감액된다. 위 절차로 인하여 배상권리자에게 합리적인 범위에서의 경제적 손실이 발생할 경우 이는 감액되는 손해배상액으로부터 제외된다. 배상의무자가 본 계약에 따른 손해배상책임을 이행한 이후 배상권리자가 본 계약에 따라 배상되는 손해에 대하여 제3자로부터 권리 등을 지급 또는 제공받는 경우, 배상권리자는 지체없이 배상의무자로부터 배상받은 금액과 제3자로부터 지급 또는 제공받은 금액의 합계에서 실제 배상권리자에게 발생한 손해를 초과하는 금액

을 배상의무자에게 지급하여야 한다.

- (4) 양도인의 손해배상책임 한도. 양도인은 다음 각 호의 제한 하에 본 계약 제10.1조에 따른 손해배상책임을 부담한다. 단, (i) 제7.1조 제(1)항 내지 제(2)항 및 제7.3조 제(1)항 내지 제(2)항의 진술 및 보장 위반, (ii) 진술 및 보장 위반에 관하여 위반 당사자에게 기망 또는 적극적 은폐행위가 있었던 경우, 및 (iii) 본 계약상 확약사항 위반에 대하여는 다음 각 호의 제한을 적용하지 아니한다.

[Redacted text block]

- (5) 손해의 범위. 배상의무자는 어떤 경우에도 본 계약상 진술 및 보장, 확약 기타의 의무 위반으로 인해, 또는 본 계약이나 본건 거래로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 특별손해, 결과적 손해, 우발적 손해, 간접손해나 2차 손해, 일실이익 상실 등에 대하여는 배상책임을 부담하지 아니한다.
- (6) 충당부채 등. 배상의무자는 기준재무상태표에 공개, 반영, 제공, 또는 예정된 청구 또는 클레임, 또는 그와 관련한 사실, 사건, 사유 또는 상황과 관련하여 발생한 손해에 대하여는 손해배상책임을 부담하지 아니한다.
- (7) 이익 공제. 배상권리자에게 어떠한 손해가 발생함에 따라, 또는 그 손해와 관련한 사실, 사건, 사유 또는 상황으로 인하여, 배상권리자가 어떠한 이익(세금 감면 등 세무상 이익을 포함함)을 향유하게 되는 경우, 배상의무자는 그 범위 내에서는 배상권리자에게 배상책임을 지지 아니한다.
- (8) 법률의 변경 등. 배상의무자는 배상권리자의 행위, 법률의 개정 또는 변경, 정부기관의 입장 또는 관련 해석의 변경에 따라 발생하거나 확대된 손해에

대하여는 배상책임을 지지 아니한다.

- (9) 유일한 구제수단. 제10조에 따른 손해배상청구는, 본 계약상 명시적으로 달리 규정된 경우를 제외하고, 배상권리자가 배상의무자에 대하여 가지는 유일하고 배타적인 구제수단이 된다. 본 계약상 달리 규정된 경우를 제외하고, 거래종결 여부를 불문하고, 배상권리자는 본 계약과 관련하여 자신에게 발생하는 모든 손해에 관하여, 배상의무자와 그 계열회사, 임직원, 주주, 대표자, 대리인 또는 자문사에 대하여 제10조에서 규정한 것 이외의 방법으로 여하한 민사상, 형사상의 책임을 물을 수 없다.

10.4 제3자의 청구.

배상권리자에 대하여 제3자가 본 계약상 배상의무자의 배상책임을 야기할 가능성이 있는 청구를 제기하는 경우, 배상권리자는 그와 같은 청구를 실제로 알게 된 직후, 배상의무자에게 이를 알리는 서면 통지를 발송하여야 하고, 배상의무자가 자신의 비용으로 해당 청구 또는 그로 인한 소송의 방어를 담당할 수 있도록 허용하여야 한다. 다만, (i) 배상권리자는 그와 같은 청구 또는 소송의 방위에 자신의 비용으로 참여할 수 있으며, 또한 (ii) 배상의무자가 배상권리자의 통지 해태로 인해 실제로 손해를 입은 경우를 제외하고, 배상권리자가 위의 통지를 해태한 경우에도 배상의무자의 본 계약상 손해배상책임은 면제되지 않는다. 배상권리자의 사전 서면 동의가 있는 경우를 제외하고, 배상의무자는 위의 청구 또는 소송의 방어 절차에서 배상권리자에게 영향을 미치는 비급전적 의무를 포함하거나, 기타 배상권리자를 위의 청구 또는 소송과 관련된 모든 책임으로부터 완전히 면책하지 않는 내용의 조정, 인낙이나 화해를 할 수 없다. 배상의무자가 배상권리자로부터 위 통지를 수령한 날로부터 30일이 경과한 날까지 자신이 위의 청구 또는 소송의 방어를 담당하겠다는 서면 통지를 배상권리자에게 하지 않거나, 또는 자신이 청구 또는 소송의 방어를 담당하지 않겠다는 서면 통지를 배상권리자에게 한 경우, 배상권리자는 자신의 비용으로 그 청구 또는 소송의 방어를 담당할 권한을 가진다. 다만, 배상의무자의 사전 서면 동의가 있는 경우를 제외하고 (단, 이 동의는 불합리하게 거부 또는 지연될 수 없음), 배상권리자는 위의 청구 또는 소송의 방어 절차에서 조정, 인낙이나 화해를 할 수 없다. 배상의무자와 배상권리자는 위 청구 또는 소송의 방어를 위해 자신의 문서와 기록에 대해 상대방에게 합리적인 접근을 허용하는 것을 포함하여, 합리적인 범위에서 상호 협조해야 한다.

10.5 손해배상금과 양수도대금.

제10조에 따른 손해배상은 세무 목적상 관련 법률이 허용하는 한도 내에서 조정

후 양수도대금 및 최종양수도대금의 조정으로 본다.

제11조 비밀유지

- (1) 각 당사자는 본 계약의 존재와 그 조건, 본 계약과 관련한 협상 내용 기타 본 계약과 관련하여 상대방 당사자로부터 지득한 모든 정보(이하 “비밀정보”)에 대하여 비밀을 유지하며, 이를 제3자에게 제공하거나 공개하지 아니한다. 단, (i) 다른 당사자의 사전 서면 동의를 얻은 경우, (ii) 본건 거래와 관련하여 관련 법률(한국거래소 및 공정거래위원회의 공시 관련 규정을 포함)에 따라 제공 또는 공개가 요구되는 경우, (iii) 공개되는 정보에 관해 본 계약상 당사자와 마찬가지로 의무 준수를 전제로, 그 당사자의 계열회사, 임원, 직원, 대리인, 고용인, 인수금융제공자, 공동투자자 또는 자문사(이하 본 조에서 “자문사 등”)에게 정보를 제공하는 경우, (iv) 본 계약 위반에 의하지 않고 공지의 사실이 된 정보는 예외로 한다.
- (2) 당사자들은 제(1)항에 따른 자신의 자문사 등으로 하여금 본 조의 비밀유지 의무를 준수하도록 하여야 하며, 이들의 비밀유지의무 위반에 따른 책임을 직접 부담한다.
- (3) 본 계약이 여하한 사유로 효력을 상실하는 경우, 당사자들은 비밀정보(당사자들을 통해 그의 자문사 등이 보유하고 있는 비밀정보를 포함한다)를 신속히(늦어도 본 계약이 효력을 상실한 날로부터 2주 이내에) 반환하거나 폐기하여야 한다. 다만, 본 계약이 해지되어 일방 당사자가 상대방 당사자를 상대로 그 책임을 묻기 위한 경우는 제외한다.
- (4) 본 조의 비밀유지의무는 당사자들 및 그의 자문사 등이 전항에 의하여 비밀정보를 반환 또는 폐기하더라도 본 계약의 효력 상실일로부터 이(2)년 동안 유효하게 존속한다.

제12조 일반 조항

12.1 효력발생일.

본 계약은 본 계약 체결일에 효력을 발생한다.

12.2 지연손해금.

어느 당사자가 본 계약에 따른 금전지급의무의 이행을 지체하는 경우, 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 당해 금전지급의무의 이행을 지체한 날로부터 실제로

지급하는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 상대방 당사자에게 지급하여야 한다.

12.3 제3수익자의 부존재.

본 계약은 당사자들과 제12.5조에 따라 허용된 양수인만을 구속하며 이들을 위하여 효력을 가진다. 본 계약에 명시적으로 포함된 경우를 제외하고, 본 계약상 어떠한 사항도 당사자들과 제12.5조에 따라 허용된 양수인을 제외한 제3자에게 어떠한 권리 또는 구제수단을 부여하거나 어떤 의무를 발생시키지 아니한다.

12.4 변경 및 포기.

본 계약은 당사자들의 명시적인 서면 합의에 의해서만 수정되거나 변경될 수 있다. 당사자가 본 계약상 부여된 권리를 행사하지 않는 경우에도 이는 해당 권리의 포기로 간주되지 않으며, 당사자가 본 계약상 특정 조항에 관한 권리를 포기하는 경우 이는 다른 조항에 관한 권리의 포기로 간주되지 아니하고, 그 후의 권리 행사에도 영향을 주지 아니한다.

12.5 계약상 지위의 양도.

일방 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나, 담보제공, 이전 등 처분할 수 없다. 다만, 본 항에도 불구하고 양수인은 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리 또는 의무를 양도인에 대한 서면 통지로서 양수인의 자회사 또는 손자회사에 이전할 수 있다.

12.6 비용 및 조세.

- (1) 본 계약에 명시적으로 달리 규정된 경우를 제외하고, 각 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 각자에게 부과되거나 발생하는 모든 비용, 세금 및 보수 등을 각자 부담한다.
- (2) 본 계약에 따라 지급되는 금액에는 법률상 요구되는 경우를 제외하고 어떠한 공제나 원천징수 등도 적용되지 않는다.

12.7 통지.

- (1) 본 계약과 관련한 모든 통지 요구, 청구, 연락 등(이하 “통지 등”)은 (i) 서면으로 하여야 하고, 또한 (ii) 인편, 전자우편(E-mail), 내용증명우편 또는

국제적 인지도가 있는 상업서류 송달회사를 통해 다음의 주소(전자우편 주소를 포함하고 어느 당사자가 다른 당사자들에게 서면으로 다른 주소를 통지한 경우는 그 주소를 의미함)로 발송되어야 한다.

1. 양도인:

[Redacted text block for 1. 양도인]

2. 양수인:

[Redacted text block for 2. 양수인]

(2) 통지 등은 수령 즉시 효력을 가지며, 다음 각 호의 경우에 수령된 것으로 간주된다.

1. 내용증명우편의 경우 발송일로부터 삼(3)영업일이 되는 날
2. 인편 또는 상업서류 송달회사에 의한 경우 전달된 때
3. 전자우편(E-mail)에 의한 경우 전송이 확인된 때

12.8 가분성.

본 계약의 어느 규정(문장, 문구 또는 그 일부를 포함)이 무효이거나 집행이 불가능하게 되는 경우에도 다른 규정의 효력 또는 집행가능성에 영향을 미치지 아니한다. 무효, 위법 기타 집행이 불가능하게 된 조항과 관련하여 당사자들은 그 조항의 원래 내용과 취지에 가능한 근접하면서도 무효, 위법 기타 집행 불가능하지 않은 내용으로 대체될 수 있도록 신의성실로 본 계약의 수정을 협의한다.

12.9 부분.

본 계약은 수개의 부분으로 체결되며, 각 부분은 원본으로 간주된다.

12.10 준거법 및 분쟁해결.

- (1) 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석되고 규율된다.
- (2) 본 계약에 기인하거나 본 계약과 관련하여 발생하는 일체의 분쟁에 대하여는, 우선 당사자들 간의 협의에 의하여 우호적으로 해결하는 것으로 하되, 당사자들 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에는 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 합의관할법원으로 하는 소송절차에 의한다.

[이하 기명날인을 위한 여백]

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약 서두에 기재된 일자에 본 계약을
적법하게 체결하였다.

양도인:

효성화학 주식회사

서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동)

대표이사 이 건 중



[영업양수도계약서 기명 날인 또는 서명 페이지]

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약 서두에 기재된 일자에 본 계약을
적법하게 체결하였다.

양수인:

효성티앤씨 주식회사

서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

대표이사 김 치 형



[영업양수도계약서 기명 날인 또는 서명 페이지]